



P U T U S A N

Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN**
Tempat lahir : Gunung Kidul ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sambirejo KG II RT 005 RW 001, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh SUPRAWOTO, S.H., MUHAMMAD RIDHA, S.H., M.H., CANDRA MANURUNG, S.H., M.H., ZULFADLI HARAHAP, S.H., dan RUDIARIANTO RADJANGOLO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hukum Suprawoto, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Ngapak Kenteng KM 14,7, Malangan, Sumber Agung, Moyudan, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, yang telah

Hal. 1 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Desember 2024 Nomor 1029/Pid/XII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan jika mengakibatkan mati”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan “PANGLIMA SAKERA”.
 - 1 (satu) buah celana Panjang chinos warna hitam.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Merah Marun AD-2946-EU, dengan noka : MH314D0029K458096, Nosin : 14D458199.
 - 1 (satu) buah kardus bekas yang ada noda darah.
 - percikan darah pada tembok dinding sepanjang 8 cm, 18 cm dan 3 cm di kamar Security (diambil menggunakan cutter dengan memotong / mengelupas tembok yang ada noda darah).
 - 1 (satu) botol air mineral berisi air setengah botol dan gelas plastik dengan sedotan warna hitam diatas kasur lantai warna biru.
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan tulisan GROW.
 - 1 (satu) botol bekas air mineral yang sudah kosong dan tidak ada tutupnya.
 - 1 (satu) gelas plastik bekas dengan tutup plastik dan sedotan masih menancap.
 - 1 (satu) gelas plastik bekas tidak ada penutupnya dan isinya kosong dengan tulisan Teh Idaman.

Hal. 2 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gear Balancer.
- 1 (satu) buah knalpot warna hitam.
- 2 (dua) buah botol kaca bening dengan tulisan Mcdonald vodka.
- 1 (satu) kaca pecahan botol Mcdonal vodka.
- 1 (satu) pecahan ujung botol Mcdonal vodka.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan SCREAMOUS.
- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) buah karpet warna abu-abu yang ada 2 (dua) buah bercak darah.
- 1 (satu) buah sandal warna hitam yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) pasang sandal warna putih dengan tali sandal warna hijau.
- 1 (satu) sandal sebelah kiri warna putih dengan tali sandal warna ungu.
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu tanpa kaca helm merk BMC.
- 1 (satu) botol bekas minuman anggur merah.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk New Balance.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan "YOGYAKARTA FULL SENYUM".
- 2 (dua) buah wadah botol minuman (krat) merk BIR BINTANG yang pecah pada sisinya.
- 1 (satu) buah kunci baut warna putih silver ukuran 18-19.
- 1 (satu) buah gear rantai motor berwarna putih.
- 1 (satu) bilah pedang yang pegangannya dibalut lakban hitam dan sarungnya dari kayu.
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak yang terdapat bercak darahnya.
- 4 (empat) buah botol air mineral kosong.
- 1 (satu) buah ember putih bekas cat merk SPECTRUM dan sebuah gayung warna merah muda.
- 2 (dua) buah botol minuman keras merk ANGGUR KOLESOM dan MCDONALD VODKA MIX.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOS.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan putih yang ada diduga bercak darah merk GARASI 42.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berkapasitas 4 GB.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berkapasitas 8 GB.
- 1 (satu) buah Hoodie warna abu-abu dengan Merk St Croix BestRods On Earth.
- 1 (satu) buah tas Ransel warna Hijau Army
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk North Star.
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru Dengan Merk Levi's Denim.

Hal. 3 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Tahun 2017, Nopol: AB-5522-NZ, Noka : MH1JFZ219HK035742, Nosin: JFZ2E1039448 Dan STNK Atas nama : Yanuarius Sriyono, Alamat: Cupuwatu | Rt/rw: 01/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Beserta Kunci Kontaknya
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rose Gold Dengan Nomor Imei 1: 869124028781514, Imei 2: 869124028781506
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 4 Warna Hitam Dengan Nomer Imei 1 : 863195037539644, Imei 2 : 863195037539651

Dipergunakan dalam perkara GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO.

- 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Merk Levis Warna Biru
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Merk Sevenky Warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21s, Warna Biru, Imei1 : 865054069806710, Imei2 : 865054069806702

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-150/M.4.10/Eoh.2/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** bersama-sama dengan saksi **GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm), YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO, SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, MUHAMMAD PRATAMA SETYA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO, ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (alm), GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm), LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA, saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin**

Hal. 4 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG WIYANTO, saksi WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm), saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih Tahun 2024 bertempat di MU Futsal Jl. Kusumanegara No.129 Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Barawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG datang ke MU futsal Jalan Kusumanegara, Umbulharjo, Yogyakarta mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun AD 2946 EU dan disana sudah ada saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO, **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF (yang semuanya adalah kelompok MU Futsal), saksi ROLLY SUSANTO, saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm), saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, saksi. WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) (semuanya kelompok Jemari), yang sedang membicarakan kaitan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG pernah bicara kalau anak-anak Parkiran Jemari akan menyerang anak-anak parkiran MU.
- Bahwa terkait penyerangan tersebut, saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO mengklarifikasi ke korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG namun korban FENDY AJI NUGRAHA bercerita berbelit - belit sehingga membuat saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) emosi dan langsung menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG mengenai bagian wajah sampai korban terjatuh.
- Bahwa saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO lalu menampar korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan sandal beberapa kali sehingga korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG kesakitan kemudian saksi. WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kiri korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.
- Bahwa saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban FENDI AJI

Hal. 5 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA alias OMPONG, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG sebanyak satu kali mengenai wajah.

- Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO kembali memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG sebanyak 5 (lima) kali lalu menyulut rokok ke wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bibir kanan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.
- Selanjutnya saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN datang ke MU Futsal lalu menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG lalu **Terdakwa menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.**
- Bahwa saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN kembali memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dari belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban.
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** mengambil pedang di dekat meja parkir lalu mendekati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG namun pedang berhasil diamankan oleh saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO.
- Bahwa saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO, saksi. ALMAN DANU PTASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO mengambil semut ankrang di pohon nangka lalu memasukkan semut ankrang kedalam baju korban.
- Bahwa MUHAMMAD PRATAMA SETYA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO datang mendekati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG lalu menendang korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban.
- Bahwa saksi ROLLY SUSANTO sempat melera selanjutnya saksi ROLLY SUSANTO pergi pulang ke rumah.
- Bahwa sekitar jam 16.51 WIB datang SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO mengendarai sepeda motor Honda Genio ke MU Futsal sampai di MU Futsal Terdakwa melihat korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dikelilingi oleh beberapa orang selanjutnya Terdakwa mendekati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG untuk menanyakan keadaannya.
- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO membawa korban ke kamar mandi diikuti oleh saksi SUPRYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO.
- Bahwa selanjutnya saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm) juga datang ke MU Futsal dengan mengendari sepeda motor

Hal. 6 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditelepon oleh WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) dan membawa telur busuk, lombok dan jeruk lemon.

- Bahwa saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), saksi WISANG AGNI RANGGA Bin Drs. WIWIK BASUKI (alm), saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO masuk ke dalam kamar mandi mendatangi korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG lalu saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm) memaksa korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG untuk memakan telur puyuh busuk dan cabe sebanyak satu genggam beserta jeruk sampai muntah – muntah.
- Bahwa LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA datang mengendarai mobil BRV ke MU Futsal .
- Bahwa korban yang dalam keadaan basah kuyup keluar dari kamar mandi menuju ke sebuah kamar yang diikuti oleh SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, selanjutnya SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG sedangkan LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA menunggu di depan kamar.
- Selanjutnya SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO keluar dari kamar lalu LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA masuk ke kamar menendang korban menggunakan kaki mengenai tangan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dan memukul perut korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO dan saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN pergi dari MU Futsal untuk mengambil sepeda motor milik teman SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO dan tidak lama kemudian SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO kembali lagi ke MU Futsal.
- Bahwa saksi WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) berboncengan naik sepeda motor dengan saksi. ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO, saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA pulang ke rumah.
- Bahwa tidak lama berselang ADITYA YUDI KRISTANTO alias MBENDOL Bin MARSUDI (alm) mendatangi korban yang ada di kamar lalu menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) datang berboncengan naik sepeda motor dengan YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO ke MU Futsal dan disusul saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari

Hal. 7 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) naik sepeda motor dan , ANINDITA PRASANTO alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi HERNANDA PRASETYO Alias NANDA Bin BAGUS PRASETYO.

- Bahwa GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) , YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) masuk ke kamar yang ditempati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dan mengunci pintu dari dalam dan melakukan perbuatan :

- Saksi. GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) memukul kepala korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan tangan kanan beberapa kali..
- YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dengan menggunakan tangan mengenai bahu belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) memukul badan dan kaki korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan krat .
- Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) memukul kepala korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan krat sebanyak 3 (tiga) kali.
- GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) memukul kepala korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan krat sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO mendengar korban berteriak “ ampun mas, ampun mas” berulang kali dan tidak lama berselang GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) , YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) keluar kamar lalu GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) masuk kamar lagi lalu menginjak kaki korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Kemudian GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN keluar dari kamar namun saat akan masuk kamar lagi langsung ditahan oleh ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm).

- **Kemudian Terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil helm dikamar tersebut kemudian langsung memukul korban dengan menggunakan**

Hal. 8 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm mengenai kepala korban dan badan korban, yang di saksikan oleh saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), kemudian saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm), YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) pergi dari MU Futsal.
- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO dan saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN masuk ke kamar yang sudah berantakan dan melihat korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG yang sudah telungkup dan tidak bergerak.
- Bahwa pemukulan dan penendangan oleh Terdakwa dan rekan - rekannya tersebut dilakukan pada daerah-daerah vital tubuh korban seperti bagian kepala dan bagian dada dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban.
- Selanjutnya SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN dan **Terdakwa** pergi ke parkir sedangkan ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin Bambang SUSANTO pergi dari MU Futsal.
- Bahwa pukul 21.30 WIB SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO meninggalkan MU Futsal dan pulang kerumah.
- Bahwa sekitar pukul 00.28 WIB saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menghubungi saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) untuk bertemu dengan **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) di samping Puskesmas Kotagede membahas kondisi korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG mau diapakan dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) menyarankan agar korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG di bawa ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi.
- Kemudian kira-kira pukul 00.50 WIB saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm), saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menuju ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi sedangkan **Terdakwa** dan saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF kembali

Hal. 9 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke MU Futsal untuk membawa korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi.

- Bahwa sekitar pukul 01.50 WIB saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) dan saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menunggu saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (Alm) membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun AD 2946 EU milik korban, setelah sampai di OYO sepeda motor milik korban diserahkan ke ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) untuk dirusak lampu sein nya agar terkesan seolah kecelakaan lalu lintas.
- Kemudian sekitar pukul 02.06 WIB saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) tiba di rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi dan disana sudah ada mobil BRV putih yang dikendarai oleh saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF yang membawa korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.
- Bahwa saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) sebagai penjamin korban dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO mengatakan kalau korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG adalah korban kecelakaan lalu lintas dan saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF juga menguatkan pernyataan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO agar pihak rumah sakit Lempuyangwangi percaya.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar sore hari SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI, GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN dan YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, dan saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO berkumpul di rumah saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO untuk membahas dan menguatkan skenario bahwa korban merupakan korban kecelakaan lalu lintas.

Hal. 10 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm), YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO, SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, MUHAMMAD PRATAMA SETYA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO, ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (alm), GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm), LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA, saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, saksi WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm), saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) tersebut mengakibatkan saksi korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R/095/VER-A/VIII/2024/RS Bhayangkara Yogyakarta tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dewanto Yusuf Priyambodo, M.Sc., Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki laki berusia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun, bergolongan darah “O”, dengan tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter ini, ditemukan memar pada kepala belakang, dahi, kedua kelopak mata, bibir sisi dalam, daun telinga kiri, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, dan punggung, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kelopak mata kanan, kedua pipi, lengan kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan, leher, dan punggung, luka lecet geser pada pipi kanan dan siku kiri, serta luka terbuka pada daun telinga kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya didapatkan resapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, sisi kanan, dan sisi belakang, perdarahan disertai jendalan darah diatas tulang atap tengkorak, perdarahan disertai jendalan darah diatas selaput keras otak, perdarahan luas diatas selaput lunak otak, pembuluh darah otak melebar dan terisi penuh, sembab otak, dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan.
 - Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan diatas tulang atap tengkorak, diatas selaput keras otak, diatas selaput lunak otak, terdapatnya sembab otak, dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan.

Hal. 11 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** bersama-sama dengan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm), YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO, SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, MUHAMMAD PRATAMA SETYA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO, ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (alm), GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm), LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA, saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, saksi WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm), saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya masih Tahun 2024 bertempat di MU Futsal Jl. Kusumanegara No.129 Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Barawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG datang ke MU futsal Jalan Kusumanegara, Umbulharjo, Yogyakarta mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun AD 2946 EU dan disana sudah ada saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO, **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF (yang semuanya adalah kelompok MU Futsal), saksi ROLLY SUSANTO, saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm), saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, saksi. WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) (semuanya kelompok Jemari), yang sedang membicarakan kaitan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG pernah bicara kalau anak-anak Parkiran Jemari akan menyerang anak-anak parkir MU.

Hal. 12 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penyerangan tersebut, saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO mengklarifikasi ke korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG namun korban FENDY AJI NUGRAHA bercerita berbelit - belit sehingga membuat saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) emosi dan langsung menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG mengenai bagian wajah sampai korban terjatuh.
- Bahwa saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO lalu menampar korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan sandal beberapa kali sehingga korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG kesakitan kemudian saksi. WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kiri korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.
- Bahwa saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG sebanyak satu kali mengenai wajah.
- Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO kembali memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG sebanyak 5 (lima) kali lalu menyulut rokok ke wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bibir kanan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.
- Selanjutnya saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN datang ke MU Futsal lalu menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG lalu **Terdakwa menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.**
- Bahwa saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN kembali memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dari belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban.
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** mengambil pedang di dekat meja parkir lalu mendekati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG namun pedang berhasil diamankan oleh saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO.
- Bahwa saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO, saksi. ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO mengambil semut angkrang di pohon nangka lalu memasukkan semut angkrang kedalam baju korban.

Hal. 13 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD PRATAMA SETYA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO datang mendekati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG lalu menendang korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban.
- Bahwa saksi ROLLY SUSANTO sempat meleraikan selanjutnya saksi ROLLY SUSANTO pergi pulang ke rumah.
- Bahwa sekitar jam 16.51 WIB datang SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO mengendarai sepeda motor Honda Genio ke MU Futsal sampai di MU Futsal Terdakwa melihat korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dikelilingi oleh beberapa orang selanjutnya Terdakwa mendekati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG untuk menanyakan keadaannya.
- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO membawa korban ke kamar mandi diikuti oleh saksi SUPRYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO.
- Bahwa selanjutnya saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm) juga datang ke MU Futsal dengan mengendarai sepeda motor karena ditelepon oleh WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) dan membawa telur busuk, lombok dan jeruk lemon.
- Bahwa saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), saksi WISANG AGNI RANGGA Bin Drs. WIWIK BASUKI (alm), saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO masuk ke dalam kamar mandi mendatangi korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG lalu saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm) memaksa korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG untuk memakan telur puyuh busuk dan cabe sebanyak satu genggam beserta jeruk sampai muntah – muntah.
- Bahwa LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA datang mengendarai mobil BRV ke MU Futsal .
- Bahwa korban yang dalam keadaan basah kuyup keluar dari kamar mandi menuju ke sebuah kamar yang diikuti oleh SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, selanjutnya SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG sedangkan LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA menunggu didepan kamar.
- Selanjutnya SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO keluar dari kamar lalu LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA masuk ke kamar menendang korban menggunakan kaki mengenai tangan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dan memukul perut korban sebanyak 2 kali.

Hal. 14 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO dan saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN pergi dari MU Futsal untuk mengambil sepeda motor milik teman SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO dan tidak lama kemudian SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO kembali lagi ke MU Futsal.
- Bahwa saksi WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) berboncengan naik sepeda motor dengan saksi. ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO, saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA pulang ke rumah.
- Bahwa tidak lama berselang ADITYA YUDI KRISTANTO alias MBENDOL Bin MARSUDI (alm) mendatangi korban yang ada di kamar lalu menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) datang berboncengan naik sepeda motor dengan YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO ke MU Futsal dan disusul saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) naik sepeda motor dan , ANINDITA PRASANTO alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi HERNANDA PRASETYO Alias NANDA Bin BAGUS PRASETYO.
- Bahwa GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) , YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) masuk ke kamar yang ditempati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dan mengunci pintu dari dalam dan melakukan perbuatan :
 - Saksi. GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) memukul kepala korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan tangan kanan beberapa kali..
 - YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dengan menggunakan tangan mengenai bahu belakang sebanyak 2 (dua) kali.
 - GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) memukul badan dan kaki korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan krat .
 - Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) memukul kepala korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan krat sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal. 15 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) memukul kepala korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan krat sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO mendengar korban berteriak “ ampun mas, ampun mas” berulang kali dan tidak lama berselang GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) , YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) keluar kamar lalu GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) masuk kamar lagi lalu menginjak kaki korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Kemudian GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN keluar dari kamar namun saat akan masuk kamar lagi langsung ditahan oleh ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm).
- Kemudian Terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil helm dikamar tersebut kemudian langsung memukul korban dengan menggunakan helm mengenai kepala korban dan badan korban, yang di saksikan oleh saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), kemudian saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm), YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) pergi dari MU Futsal.
- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO dan saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN masuk ke kamar yang sudah berantakan dan melihat korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG yang sudah telungkup dan tidak bergerak.
- Selanjutnya SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN dan **Terdakwa** pergi ke parkir sedangkan ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin Bambang SUSANTO pergi dari MU Futsal.
- Bahwa pukul 21.30 WIB SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO meninggalkan MU Futsal dan pulang kerumah.
- Bahwa sekitar pukul 00.28 WIB saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menghubungi saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) untuk bertemu dengan **Terdakwa** , saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, saksi WISANG AGNI

Hal. 16 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) di samping Puskesmas Kotagede membahas kondisi korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG mau diapakan dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) menyarankan agar korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG di bawa ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi.

- Kemudian kira-kira pukul 00.50 WIB saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm), saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menuju ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi sedangkan **Terdakwa** dan saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF kembali ke MU Futsal untuk membawa korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi.
- Bahwa sekitar pukul 01.50 WIB saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) dan saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menunggu saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (Alm) membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun AD 2946 EU milik korban, setelah sampai di OYO sepeda motor milik korban diserahkan ke ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) untuk dirusak lampu sein nya agar terkesan seolah kecelakaan lalu lintas.
- Kemudian sekitar pukul 02.06 WIB saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) tiba di rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi dan disana sudah ada mobil BRV putih yang dikendarai oleh saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF yang membawa korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.
- Bahwa saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) sebagai penjamin korban dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO mengatakan kalau korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG adalah korban kecelakaan lalu lintas dan saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF juga menguatkan pernyataan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO agar pihak rumah sakit Lempuyangwangi percaya.

Hal. 17 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar sore hari SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI, GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN dan YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, dan saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO berkumpul di rumah saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO untuk membahas dan menguatkan skenario bahwa korban merupakan korban kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa perlakuan kekerasan, baik dengan cara menendang maupun memukul yang dilakukan Terdakwa bersama rekan – rekannya tersebut menyebabkan rasa sakit yang dialami korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dan pada akhirnya menyebabkan korban FENDI AJI NUGRAHA Alias OMPONG meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm), YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO, SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, MUHAMMAD PRATAMA SETYA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO, ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (alm), GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm), LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA, saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, saksi WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm), saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) tersebut mengakibatkan saksi korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R/095/VER-A/VIII/2024/RS Bhayangkara Yogyakarta tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dewanto Yusuf Priyambodo, M.Sc., Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki laki berusia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun, bergolongan darah “O”, dengan tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter ini, ditemukan memar pada kepala belakang, dahi, kedua kelopak mata, bibir sisi dalam, daun telinga

Hal. 18 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



kiri, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, dan punggung, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kelopak mata kanan, kedua pipi, lengan kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan, leher, dan punggung, luka lecet geser pada pipi kanan dan siku kiri, serta luka terbuka pada daun telinga kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya didapatkan resapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, sisi kanan, dan sisi belakang, perdarahan disertai jendalan darah diatas tulang atap tengkorak, perdarahan disertai jendalan darah diatas selaput keras otak, perdarahan luas diatas selaput lunak otak, pembuluh darah otak melebar dan terisi penuh, sembab otak, dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan.

- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan diatas tulang atap tengkorak, diatas selaput keras otak, diatas selaput lunak otak, terdapatnya sembab otak, dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** bersama-sama dengan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm), YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO, SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, MUHAMMAD PRATAMA SETYA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO, ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (alm), GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm), LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA, saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, saksi WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm), saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya masih Tahun 2024 bertempat di MU Futsal Jl. Kusumanegara No.129 Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Hal. 19 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan jika mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Barawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG datang ke MU futsal Jalan Kusumanegara, Umbulharjo, Yogyakarta mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun AD 2946 EU dan disana sudah ada saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO, **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF (yang semuanya adalah kelompok MU Futsal), saksi ROLLY SUSANTO, saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) , saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, saksi. WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) (semuanya kelompok Jemari), yang sedang membicarakan kaitan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG pernah bicara kalau anak-anak Parkiran Jemari akan menyerang anak-anak parkiran MU.
- Bahwa terkait penyerangan tersebut, saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO mengklarifikasi ke korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG namun korban FENDY AJI NUGRAHA bercerita berbelit - belit sehingga membuat saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) emosi dan langsung menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG mengenai bagian wajah sampai korban terjatuh.
- Bahwa saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO lalu menampar korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan sandal beberapa kali sehingga korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG kesakitan kemudian saksi. WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kiri korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.
- Bahwa saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG sebanyak satu kali mengenai wajah.
- Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO kembali memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG sebanyak 5 (lima) kali lalu menyulut rokok ke wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bibir kanan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.
- Selanjutnya saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN datang ke MU Futsal lalu menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG

Hal. 20 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG lalu **Terdakwa menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.**

- Bahwa saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN kembali memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dari belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban.
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** mengambil pedang di dekat meja parkir lalu mendekati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG namun pedang berhasil diamankan oleh saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO.
- Bahwa saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO, saksi. ALMAN DANU PTASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO mengambil semut angkrang di pohon nangka lalu memasukkan semut angkrang kedalam baju korban.
- Bahwa MUHAMMAD PRATAMA SETYA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO datang mendekati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG lalu menendang korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban.
- Bahwa saksi ROLLY SUSANTO sempat melera selanjutnya saksi ROLLY SUSANTO pergi pulang ke rumah.
- Bahwa sekitar jam 16.51 WIB datang SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO mengendarai sepeda motor Honda Genio ke MU Futsal sampai di MU Futsal Terdakwa melihat korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dikelilingi oleh beberapa orang selanjutnya Terdakwa mendekati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG untuk menanyakan keadaannya.
- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO membawa korban ke kamar mandi diikuti oleh saksi SUPRYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO.
- Bahwa selanjutnya saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm) juga datang ke MU Futsal dengan mengendari sepeda motor karena ditelepon oleh WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) dan membawa telur busuk, lombok dan jeruk lemon.
- Bahwa saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), saksi WISANG AGNI RANGGA Bin Drs. WIWIK BASUKI (alm), saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO masuk ke dalam kamar mandi mendatangi korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG lalu saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm) memaksa korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG

Hal. 21 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakan telur puyuh busuk dan cabe sebanyak satu genggam beserta jeruk sampai muntah – muntah.

- Bahwa LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA datang mengendarai mobil BRV ke MU Futsal .
- Bahwa korban yang dalam keadaan basah kuyup keluar dari kamar mandi menuju ke sebuah kamar yang diikuti oleh SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, selanjutnya SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO menendang korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG sedangkan LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA menunggu didepan kamar.
- Selanjutnya SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO keluar dari kamar lalu LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA masuk ke kamar menendang korban menggunakan kaki mengenai tangan korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dan memukul perut korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO dan saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN pergi dari MU Futsal untuk mengambil sepeda motor milik teman SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO dan tidak lama kemudian SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO kembali lagi ke MU Futsal.
- Bahwa saksi WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm) berboncengan naik sepeda motor dengan saksi. ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO, saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA pulang ke rumah.
- Bahwa tidak lama berselang ADITYA YUDI KRISTANTO alias MBENDOL Bin MARSUDI (alm) mendatangi korban yang ada di kamar lalu menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) datang berboncengan naik sepeda motor dengan YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO ke MU Futsal dan disusul saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) naik sepeda motor dan , ANINDITA PRASANTO alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi HERNANDA PRASETYO Alias NANDA Bin BAGUS PRASETYO.
- Bahwa GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) , YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) masuk ke

Hal. 22 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang ditempati korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dan mengunci pintu dari dalam dan melakukan perbuatan :

- Saksi. GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) memukul kepala korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan tangan kanan beberapa kali..
- YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO memukul korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dengan menggunakan tangan mengenai bahu belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) memukul badan dan kaki korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan krat .
- Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) memukul kepala korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan krat sebanyak 3 (tiga) kali.
- GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) memukul kepala korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG menggunakan krat sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO mendengar korban berteriak “ ampun mas, ampun mas” berulang kali dan tidak lama berselang GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) , YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) keluar kamar lalu GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm) masuk kamar lagi lalu menginjak kaki korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Kemudian GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN keluar dari kamar namun saat akan masuk kamar lagi langsung ditahan oleh ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm).
- **Kemudian Terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil helm dikamar tersebut kemudian langsung memukul korban dengan menggunakan helm mengenai kepala korban dan badan korban, yang di saksikan oleh saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), kemudian saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) keluar dari kamar tersebut.**
- Bahwa GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm), YAN ARI SETIAWAN alias ARI Bin YULI HARYONO dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari

Hal. 23 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm) pergi dari MU Futsal.

- Bahwa SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO dan saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN masuk ke kamar yang sudah berantakan dan melihat korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG yang sudah telungkup dan tidak bergerak.
- Selanjutnya SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN dan **Terdakwa** pergi ke parkirán sedangkan ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin Bambang SUSANTO pergi dari MU Futsal.
- Bahwa pukul 21.30 WIB SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO meninggalkan MU Futsal dan pulang kerumah.
- Bahwa sekitar pukul 00.28 WIB saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menghubungi saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) untuk bertemu dengan **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) di samping Puskesmas Kotagede membahas kondisi korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG mau diapakan dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) menyarankan agar korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG di bawa ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi.
- Kemudian kira-kira pukul 00.50 WIB saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm), saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menuju ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi sedangkan **Terdakwa** dan saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF kembali ke MU Futsal untuk membawa korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi.
- Bahwa sekitar pukul 01.50 WIB saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) dan saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menunggu saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (Alm) membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun AD 2946 EU milik korban, setelah sampai di OYO sepeda motor milik korban diserahkan ke ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG

Hal. 24 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO (Alm) untuk dirusak lampu sein nya agar terkesan seolah kecelakaan lalu lintas.

- Kemudian sekitar pukul 02.06 WIB saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) tiba di rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi dan disana sudah ada mobil BRV putih yang dikendarai oleh saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF yang membawa korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG.
- Bahwa saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) sebagai penjamin korban dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO mengatakan kalau korban FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG adalah korban kecelakaan lalu lintas dan saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF juga menguatkan pernyataan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO agar pihak rumah sakit Lempuyangwangi percaya.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar sore hari SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **Terdakwa**, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI, GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN dan YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, dan saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO berkumpul di rumah saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO untuk membahas dan menguatkan skenario bahwa korban merupakan korban kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa perbuatan memukul dan menendang yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan rekannya tersebut menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm), YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO, SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, MUHAMMAD PRATAMA SETYA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO, ADITYA

Hal. 25 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (alm), GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm), LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA, saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, saksi WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm), saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) tersebut mengakibatkan saksi korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R/095/VER-A/VIII/2024/RS Bhayangkara Yogyakarta tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dewanto Yusuf Priyambodo, M.Sc., Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki laki berusia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun, bergolongan darah "O", dengan tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter ini, ditemukan memar pada kepala belakang, dahi, kedua kelopak mata, bibir sisi dalam, daun telinga kiri, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, dan punggung, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kelopak mata kanan, kedua pipi, lengan kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan, leher, dan punggung, luka lecet geser pada pipi kanan dan siku kiri, serta luka terbuka pada daun telinga kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya didapatkan resapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, sisi kanan, dan sisi belakang, perdarahan disertai jendalan darah diatas tulang atap tengkorak, perdarahan disertai jendalan darah diatas selaput keras otak, perdarahan luas diatas selaput lunak otak, pembuluh darah otak melebar dan terisi penuh, sembab otak, dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan.
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan diatas tulang atap tengkorak, diatas selaput keras otak, diatas selaput lunak otak, terdapatnya sembab otak, dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 26 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUGIYARTA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah adanya penganiayaan yang mengakibatkan anak saksi meninggal dunia (Pendi Adi Nugroho. Alm);
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Fendy Aji Nugraha;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu adanya peristiwa penganiayaan tersebut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 kira-kira pukul 08.00 WIB Saksi diberitahu oleh Susilo Edi (Ketua RW) bahwa anak Saksi Fendy Aji Nugraha sedang dirawat di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi dengan kondisi kritis, kemudian Saksi menuju Rumah Sakit dan Saksi mendapati anak Saksi berada di ruang IGD dan dalam kondisi kritis dan mendapat informasi bahwa anak Saksi diantar oleh orang tidak dikenal pada pukul 02.00 WIB, dan waktu itu dijelaskan Handphone korban tidak ada dan dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Selanjutnya, pada malamnya kira-kira pukul 19.00 WIB, anak Saksi dipindahkan dari ruang IGD ke ruang ICU dan Saksi sempat dijelaskan anak Saksi mengalami luka di bagian kepala belakang akibat kekerasan benda tumpul, ada luka diatas kepala, ada luka sulutan rokok di muka dan menurut penjelasan Dokter ada kemungkinan merupakan korban penganiayaan;
 - Bahwa kemudian, pada malam hari sebelum Saksi membuat laporan polisi ada seseorang yang menelephone istri Saksi dari seorang laki-laki, yang waktu itu Saksi tidak tahu dan tidak kenal yang menyampaikan bahwa dia yang menjamin pasien (anak Saksi) di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi dan mengatakan kalau anak Saksi korban kecelakaan di Embung Langensari, karena percakapan tersebut kurang jelas akhirnya paginya Saksi ajak ketemu orang yang menelpon tersebut. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2024 kira-kira pukul 07.30 WIB, Saksi bertemu dengan orang yang menelpon tersebut di Counter TAM TAM Lempuyangan dan waktu itu Saksi baru tahu orang tersebut adalah Gregorius alias Didit. Pada saat Saksi bertemu tersebut Gregorius alias Didit menyampaikan dia mendapat kabar anak Saksi kecelakaan tersebut seperti yang disampaikan pada saat telpon yaitu ditelpon orang dengan DP Profile cewek dan yang bicara laki-laki dan menyampaikan anak Saksi dibawa ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi yang merupakan korban kecelakaan lalu lintas di Embung Langensari, dan waktu itu Gregorius alias Didit sempat

Hal. 27 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dia langsung ke rumah sakit serta menjadi penjamin agar anak Saksi segera dilakukan tindakan medis, dan setelah disampaikan hal tersebut Saksi sempat mengucapkan terima kasih kepada Gregorius alias Didit. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi curiga dan tidak percaya kemudian pada sore harinya kira-kira setelah Sholat Maghrib Saksi datang ke Polsek Gondokusuman untuk melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut dan setelah itu Saksi kembali ke Rumah Sakit;

- Bahwa selanjutnya ada petugas Kepolisian dari Polsek Gondokusuman datang ke Rumah Sakit untuk menyelidiki laporan Saksi tersebut, dan langsung berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan petugas meyakini itu bukan kecelakaan dan ada potensi tindak pidana penganiayaan terhadap anak Saksi, Saksi diantarkan untuk membuat Laporan Polisi di Polresta Yogyakarta dan dimintai keterangan saat ini;
- Bahwa anak Saksi Fendy Aji Nugraha meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB di Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi Yogyakarta;
- Bahwa Jenazah Fendy Aji Nugraha dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY;
- Bahwa Saksi kenal dengan salah satu pelaku penganiayaan, Saksi kenal dengan Septyan alias Dalijo yang merupakan tetangga Saksi dan pada saat acara pemakaman dan pengurusan jenazah di Rumah Sakit Septyan alias Dalijo juga ikut membantu tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui jika Septyan alias Dalijo merupakan salah satu pelaku yang ikut menganiaya anak Saksi;
- Bahwa kondisi anak Saksi Fendy Aji Nugraha saat di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi mata biru, luka sobek di kepala, ada sulutan rokok tetapi kondisi badannya utuh dan menurut penjelasan Dokter ada kemungkinan merupakan korban penganiayaan;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan anak Saksi Fendy Aji Nugraha pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, kira-kira pukul 10.00 WIB dengan alasan akan mengantarkan anaknya di rumah mantan istrinya daerah Jl. Glagahsari dan setelah itu pamit langsung kerja;
- Bahwa Fendy Aji Nugraha bekerja di counter handphone dan driver ojek online;
- Bahwa Septyan alias Dalijo ditangkap polisi malam hari setelah Fendy Aji Nugraha dimakamkan;
- Bahwa seingat Saksi keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi, hanya keluarga Septyan alias Dalijo dan Wisang yang datang untuk meminta maaf dan memberikan tali asih tetapi tali asih yang Saksi terima tidak ada hubungannya dengan persidangan ini;

Hal. 28 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Fendy Aji Nugraha tetapi yang Saksi dengar Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan penganiayaan terhadap Fendy Aji Nugraha sebanyak 3 (tiga) periode yang terjadi diluar ruangan dan didalam ruangan, Terdakwa dan para pelaku lainnya memberikan semut ngangrang dan telur busuk kepada anak Saksi Fendy Aji Nugraha;
- Bahwa Fendy Aji Nugraha memiliki 1 (satu) orang anak yang masih sekolah kelas 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan penganiayaan terhadap korban Fendy Aji Nugraha;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan anak Saksi Fendy Aji Nugraha pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, kira-kira pukul 10.00 WIB dengan alasan akan mengantar anaknya di rumah mantan istrinya daerah Jl. Glagahsari dan setelah itu pamit langsung kerja;
- Bahwa Kondisi anak Saksi Fendy Aji Nugraha saat di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi mata biru, luka sobek di kepala, ada sulutan rokok tetapi kondisi badannya utuh dan menurut penjelasan Dokter ada kemungkinan merupakan korban penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama M. Pratama Setia Wahyudi Alias Yudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui interaksi antara Fendy Aji Nugraha dengan M. Pratama Setia Wahyudi Alias Yudi;
- Bahwa setelah bercerai dengan isterinya Fendy Aji Nugraha tinggal bersama Saksi di rumah Saksi yang terletak di Jl. Gambir Anom No.21, RT/RW 039/010, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Fendy Aji Nugraha tidak memiliki masalah apapun dengan warga kampung, tetapi Saksi diberitahu isteri Saksi jika anak Saksi Fendy Aji Nugraha akan dikeroyok dan 2 (dua) minggu sebelum kejadian penganiayaan ini anak Saksi Fendy Aji Nugraha berkelahi dengan seseorang yang Saksi tidak mengenalnya tetapi pada saat Saksi bertanya kepada anak Saksi Fendy Aji Nugraha bahwa masalah tersebut sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Fendy Aji Nugraha dengan Terdakwa tetapi sepengetahuan Saksi diantara para pelaku ada yang meminjam uang kepada Fendy Aji Nugraha tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa atas masukan dan saran dari petugas kepolisian maka dilakukan pertemuan antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa di kantor polisi dan keluarga Terdakwa memberikan kompensasi atau tali asih kepada Saksi;

Hal. 29 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi ARI SRI RAHARJO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Fendy Aji Nugraha Alias Ompong;
 - Bahwa menurut informasi yang kami terima bahwa korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong meninggal dunia pada hari Senin, 19 Agustus 2024 kira-kira pukul 17.00 WIB di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi;
 - Bahwa menurut informasi yang kami terima bahwa korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong dimakamkan pada tanggal 20 Agustus 2024;
 - Bahwa yang membawa korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi adalah Gregorius Splendid Haryo Yudhanto Alias Didit Anak Dari Laurentius Yustianus Purwanto Sugihartono;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 kira-kira pukul 18.00 WIB, Saksi sebagai penyidik Polsek Gondokusuman mendapat laporan dari masyarakat yang saat itu bernama Mugiyarta, menyampaikan anaknya yang bernama Fendy Aji Nugraha merupakan korban kecelakaan lalulintas di dekat embung Langensari (yang merupakan wilayah hukum Polsek Gondokusuman), dan menyampaikan saat itu korban sedang kritis di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi, sebagai tindakan awal dari laporan tersebut kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan ke TKP (tempat kejadian perkara) yang disampaikan dan melakukan pengecekan korban ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi;
 - Bahwa dari hasil pengecekan TKP (tempat kejadian perkara) yang disampaikan Bapak Mugiyarta, Saksi dan team memperoleh keterangan bahwa pada malam kejadian tidak ada kejadian kecelakaan, dan dari pengecekan jalanan aspal tidak ada bekas-bekas/tanda-tanda adanya kecelakaan pada malam sesuai laporan pelapor, selanjutnya Saksi dan team melakukan pengecekan korban ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi dan mendapati korban dalam keadaan kritis, dan kami sempat melakukan klarifikasi kepada dokter yang merawat dan mendapatkan informasi/keterangan bahwa dokter curiga bahwa korban bukan merupakan korban kecelakaan melainkan korban penganiayaan karena luka-luka yang dialami korban bukan merupakan ciri-ciri korban kecelakaan sebab ditemukan luka sulut rokok di muka, luka di kepala depan

Hal. 30 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belakang, ada banyak luka benda tumpul di tubuh korban dan untuk sepeda motor korban saat itu berada di parkir Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi dan sudah kami amankan dengan kerusakan di spatebor depan, dan menurut analisa kami kerusakan bukan karena kecelakaan;

- Bahwa selanjutnya, dengan melihat hal-hal tersebut kemudian Saksi bersama team mempunyai kesimpulan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan peristiwa kecelakaan melainkan peristiwa penganiayaan, dan Saksi meminta dan mendampingi korban Mugiyarta membuat laporan Polisi di Polresta Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Selanjutnya penyelidikan kasus tersebut dilakukan oleh Penyidik Polresta Yogyakarta serta Saksi menyerahkan barang bukti kendaraan korban kepada penyidik pada tanggal 21 Agustus 2024.
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan team datang ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangan melihat kondisi korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong terdapat luka lebam dibagian wajah, kaki dan tangan;
- Bahwa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilimpahkan ke Polresta Yogyakarta tetapi ayah korban Mugiyarta yang datang ke Polresta Yogyakarta untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh anaknya.
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Mugiyarta kemudian sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Merah Marun AD-2946-EU, dengan noka : MH314D0029K458096, Nosin : 14D458199 milik korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong kami serahkan kepada penyidik Polresta Yogyakarta guna penyelidikan lebih lanjut dan untuk saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Mugiyarta membuat laporan ke Polsek Gondokusuman pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, laporan tersebut mengenai peristiwa kecelakaan yang dialami oleh anaknya di daerah Lempuyangan dan saat ini anaknya berada di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polsek Gondokusuman;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Gondokusuman sejak Tahun 1997;
- Bahwa yang membuat laporan ke Polresta Yogyakarta adalah Mugiyarta;
- Bahwa sebelum adanya peristiwa ini Saksi tidak kenal dengan Mugiyarta, Saksi mengantar Mugiyarta untuk membuat laporan ke Polresta Yogyakarta karena alasan kemanusiaan;
- Bahwa menurut informasi yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi bahwa korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong mendapatkan Tindakan medis dari Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi sejak tanggal 18 Agustus 2024 kira-kira pukul 02.00 WIB;

Hal. 31 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama team dari Polsek Gondokusuman melakukan pengecekan TKP (tempat kejadian perkara) sesuai apa yang disampaikan Bapak Mugiyarta dan dari hasil pengecekan TKP (tempat kejadian perkara) Saksi dan team memperoleh keterangan bahwa pada malam kejadian tidak ada kejadian kecelakaan, dan dari pengecekan jalanan aspal tidak ada bekas-bekas/tanda-tanda adanya kecelakaan pada malam sesuai laporan pelapor;
 - Bahwa pada saat Saksi dan team datang ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi didapat korban dengan ciri-ciri seorang laki-laki kondisi tidak sadarkan diri dengan luka lebam di mata;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap nadi dan nafas korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong;
 - Bahwa pada saat melakukan pengecekan TKP (tempat kejadian perkara) Saksi bersama team bertanya kepada masyarakat sekitar terkait dugaan peristiwa kecelakaan tersebut dan didapat informasi bahwa pada malam harinya tidak ada peristiwa kecelakaan;
 - Pada saat datang ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi Saksi tidak bertemu dengan orang yang mengantar korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi SAPTATA RISWANTA, S.H. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi bertugas di Bagian Identifikasi/Inafis Sat Reskrim Polresta Yogyakarta sejak bulan Agustus tahun 2006;
 - Bahwa dalam peristiwa atau perkara ini tugas Saksi sebagai petugas Indentifikasi/Inafis Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dan Saksi beserta team mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di MU FUTSAL serta di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi;
 - Bahwa menurut identitas yang terdapat di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi korban bernama Fendy Aji Nugraha Alias Ompong;
 - Bahwa Saksi bekerja di Bagian Identifikasi/Inafis Sat Reskrim Polresta Yogyakarta sejak bulan Agustus tahun 2006 dan tugas pokok nya adalah sebagai unit Bantuan Teknis Kepolisian melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara), mencari alat/barang bukti guna mengungkap suatu kasus Tindak Pidana;

Hal. 32 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan team telah 2 (dua) kali melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara):
- Pada tanggal 19 Agustus 2024 kira-kira pukul 17.00 WIB di MU FUTSAL Jl.Kusumanegara dan Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi;
- Pada tanggal 21 Agustus 2024 kira-kira pukul 10.29 WIB di MU FUTSAL Jl.Kusumanegara;
- Bahwa ketika kami datang pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 kira-kira pukul 18.30 WIB korban sudah dinyatakan meninggal dunia dan kami menemukan:
- Di temukan mata kanan dan kiri korban lebam;
- Di temukan luka robek di belakang telinga kiri sepanjang 2 (dua) cm dan sudah di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan oleh medis;
- Di temukan luka lecet di bahu kiri sepanjang 8 (delapan) cm;
- Di temukan luka lebam sepanjang 10 (sepuluh) cm di tulang iga atas;
- Di temukan luka lebam di leher depan;
- Di temukan luka lecet di pipi atas sebelah kanan;
- Di temukan 2 (dua) buah luka lecet di siku kanan;
- Di temukan luka cecet di bagian tengah kening;
- Terdapat darah mengering pada kedua lubang hidung;
- Terdapat darah mengering pada lubang telinga kanan;
- Terdapat luka robek di kepala bagian belakang sepanjang 4 (empat) cm;
- Terdapat luka lecet pada leher belakang;
- Terdapat luka memar pada punggung sebelah kanan;
- Terdapat luka lecet di punggung atas sebelah kiri;
- Di temukan bekas luka yang sudah menghitam pada kaki kanan dan kiri;
- Melakukan pemotongan kuku korban tangan kanan dan tangan kiri sejumlah 5 (lima) buah;
- Bahwa pada saat olah TKP (tempat kejadian perkara) Pertama pada tanggal 19 Agustus 2024 kami menemukan:
- 1 (satu) buah kardus bekas yang ada noda darah;
- percikan darah pada tembok dinding sepanjang 8 cm, 18 cm dan 3 cm di kamar Security (diambil menggunakan cutter dengan memotong / mengelupas tembok yang ada noda darah);
- 1 (satu) botol air mineral berisi air setengah botol dan gelas plastik dengan sedotan warna hitam diatas kasur lantai warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan tulisan GROW;
- 1 (satu) botol bekas air mineral yang sudah kosong dan tidak ada tutupnya;
- 1 (satu) gelas plastik bekas dengan tutup plastik dan sedotan masih menancap;
- 1 (satu) gelas plastik bekas tidak ada penutupnya dan isinya kosong dengan tulisan Teh Idaman;
- 1 (satu) buah Gear Balancer;

Hal. 33 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah knalpot warna hitam;
- 2 (dua) buah botol kaca bening dengan tulisan Mcdonald vodka;
- 1 (satu) kaca pecahan botol Mcdonal vodka;
- 1 (satu) pecahan ujung botol Mcdonal vodka;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan SCREAMOUS;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah karpet warna abu-abu yang berada di luar kamar security yang temukan 2 (dua) buah bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam yang terletak di luar kamar security yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih dengan tali sandal warna hijau di luar kamar security;
- 1 (satu) sandal sebelah kiri warna putih dengan tali sandal warna ungu;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu tanpa kaca helm merk BMC di luar kamar security;
- 1 (satu) botol bekas minuman anggur merah di luar kamar security;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk New Balance didepan kamar Security;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan "YOGYAKARTA FULL SENYUM";
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 kira-kira pukul 10.29 WIB dilakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) lanjutan dengan hasil :
- 2 (dua) buah wadah botol minuman (krat) merk BIR BINTANG yang pecah pada sisinya diduga digunakan pelaku penganiayaan untuk memukul korban.
- 1 (satu) buah kunci baut warna putih silver ukuran 18-19 di depan kamar security.
- 1 (satu) buah gear rantai motor berwarna putih.
- 1 (satu) bilah pedang yang pegangannya dibalut lakban hitam dan sarungnya dari kayu di lokasi TKP (sebelah pintu masuk).
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak yang terdapat bercak darahnya di dalam kamar TKP.
- 4 (empat) buah botol air mineral kosong pada parkir MU Futsal sebelah selatan yang diduga berisi minuman keras sebelumnya.
- 1 (satu) buah ember putih bekas cat merk SPECTRUM dan sebuah gayung warna merah muda di kamar mandi sebelah utara (kamar mandi paling dekat dengan kamar security).
- 2 (dua) buah botol minuman keras merk ANGGUR KOLESOM dan MCDONALD VODKA MIX.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOS.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan putih yang ada diduga bercak darah merk GARASI 42 diatas timbunan botol bekas minuman.
- Bahwa pada saat Saksi bersama team datang ke TKP (tempat kejadian perkara) kondisi TKP (tempat kejadian perkara) dalam keadaan acak-

Hal. 34 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acakan, dan kami temukan barang bukti yang selanjutnya barang bukti kami bawa untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap nafas korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong;
- Bahwa pada saat Saksi bersama team datang ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi kami melihat kondisi korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong mulut sudah di plaster kanan dan kiri, terdapat lebam di kedua mata dan tangan, robek di kepala belakang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI RUBERTUS EDY NUGRAHA di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perawat bagian IGD (Instalasi Gawat Darurat) di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi sejak tahun 2013;
- Bahwa benar ketika Saksi shif jaga malam pada tanggal 17 Agustus 2024 kira-kira pukul 02.00 WIB kedatangan pasien atas nama Fendy Aji Nugraha dalam kondisi tidak sadar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengantar pasien atas nama Fendy Aji Nugraha Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi adalah seorang laki-laki menggunakan kacamata tetapi Saksi tidak mengetahui namanya. Pasien diantar menggunakan Mobil BRV tetapi Saksi tidak mengetahui plat nomor polisi mobil tersebut karena Saksi focus kepada pasien;
- Bahwa pasien atas nama Fendy Aji Nugraha datang ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi dengan membawa mobil putih dengan dipangku di jok belakang kemudian Saksi, Lambang dan Irito membantu menurunkan pasien untuk dibawa ke ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat), kemudian setelah masuk ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) di lakukan pemeriksaan tanda vital, dan kita melihat kondisi pasien ada luka lebam di wajah, bagian leher lebam, tangan kanan dan kiri lebam, bagian dada lebam, luka robek di kepala belakang telinga, kondisi pasien tidak sadarkan diri dan posisi nafas mendengkur;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pengantar bahwa pasien merupakan korban kecelakaan lalulintas dengan bahasa "mau ketemu nang ndalan

Hal. 35 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mesake trus ditulungi gowo rene" (tadi ketemu di jalan karena kasian terus dibawa kesini);

- Bahwa pada saat itu Saksi tanyakan identitas korban, para pengantar tidak ada yang tahu, dan setelah Saksi periksa saku kiri korban di temukan dompet yang ada KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Saksi meminta kepada salah satu pengantar untuk mendaftarkan, pada waktu itu Saksi meminta tolong kepada orang yang memakai kacamata untuk mendaftarkan pasien tersebut di Rumah Sakit;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 Saksi berjaga di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Lambang dan Irito;
 - Bahwa seingat Saksi pasien atas nama Fendy Aji Nugraha datang ke di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi sekitar pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa yang pertama menerima pasien atas nama Fendy Aji Nugraha dari dalam mobil BRV adalah Lambang dan Irito baru kemudian Saksi datang terakhir;
 - Bahwa pada saat pasien atas nama Fendy Aji Nugraha sampai di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi dalam kondisi tidak sadarkan diri dan suara nafas mendengkur;
 - Bahwa pada saat pasien atas nama Fendy Aji Nugraha sampai di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi Saksi tidak melihat luka di tubuh pasien, Saksi fokus terhadap bantuan pernafasan dan kesadaran pasien, setelah pasien ada di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) Saksi baru mengetahui jika terdapat luka lebam di kedua mata, lebam di tangan dan luka robek di kepala belakang;
 - Bahwa Saksi tidak bisa menyimpulkan bagaimana kondisi korban karena hal tersebut merupakan ranah dokter yang menangani pasien;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. SAKSI ROLLY SUSANTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan sudah menandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Fendy Aji Nugraha Alias Ompong;

Hal. 36 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di MU Futsal Jl. Kusumanegara, Muja Muju, kec, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pekerjaan Saksi *security* di MU Futsal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 16.00 WIB Saksi yang bekerja sebagai *security* di MU Futsal waktu itu Saksi sedang jaga atau shift pagi 07.00 WIB sampai jam 16.00 WIB, setahu Saksi awalnya OMPONG di telpon oleh seseorang yang Saksi tidak mengenalnya setahu Saksi dari rombongan Jemari yang ada 3 (tiga) yang Saksi kenal satu orang yaitu ERWIN dan dari pihak MU Futsal ada 3 (tiga) orang yang Saksi kenal yaitu FANDI, KAKUNG dan BAGONG yang waktu itu sudah berada di MU futsal sekitar ada 6 (enam) orang, tidak berselang lama OMPONG datang kemudian langsung mendatangi rombongan 6 (enam) orang, setelah itu Saksi keluar untuk mencari rokok dan kembali lagi di MU futsal sudah melihat OMPONG dipukuli menggunakan sendal oleh seseorang dari pihak jemari yang Saksi tidak mengenalnya, kemudian ERWIN juga ikut memukul lalu FANDI dan BAGONG juga ikut mengeroyok OMPONG, lalu Saksi sempat memberi tahu mereka dengan berkata "UWIS UWIS MBOK UWIS". Lalu OMPONG sempat berkata "IKI NEK NGANTI BOSKU MAS DIDIT NGERTI BAKAL ORA TRIMO". Setelah itu OMPONG ditinggal sendirian lalu Saksi merasa kasihan melihat OMPONG dan Saksi kembali mendatangi OMPONG dan Saksi tawari ari minum dengan berkata "NGOMBE PO PONG" lalu OMPONG menjawab dengan berkata " ORA OM, AKU TULUNG DI DEKNE WAE", kemudian Saksi angkat OMPONG ternyata OMPONG masih kesakitan, lalu Saksi menunggu OMPONG sambil berkata " MBOK UWIS PONG, SESUK MENEH RASAH NGONOKUI NDAK MALAH DI ADOHI KONCO-KONCO, lalu OMPONG menjawab dengan berkata "IYO OM". Setelah itu sempat Saksi angkat lagi dan OMPONG masih kesakitan, kemudian Saksi pulang dan meninggalkan OMPONG, sesampainya di rumah Saksi mandi dan setelah itu Saksi menuju ke konter DIDIT untuk membeli paket data (kuota) dan sambil menanyakan ke DIDIT dengan berkata "OPO BENER OMPONG KUI KERJO KARO INVES NANG KENE", lalu DIDIT menjawab dengan berkata "LHA PIE TO", lalu Saksi memberitahu bahwa OMPONG mengadu domba antara anak-anak MU futsal dengan anak-anak Jemari, lalu DIDIT sempat tersulut emosi dengan berkata "WOO KURANG AJAR, OMPONG ORA KERJO NANG KENE, INVES OPO". Kemudian DIDIT sempat berkata lagi " WAH OPO TAK PARANI WAE YO", lalu Saksi melarangnya dengan berkata " WIS RASAH DAP, NGKO MASALAH E LAK UWIS DI RAMPUNGKE BOCAH-BOCAH SING DO NANG KONO". Lalu DIDIT tidak jadi pergi ke MU futsal. Kemudian setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah. Lalu pagi harinya

Hal. 37 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



kira-kira pukul 06.00 WIB Saksi kembali bekerja di MU futsal setelah sampai Saksi langsung *fingerprint*, karena Saksi masih merasa mengantuk Saksi berniat untuk tiduran dikamar dan ternyata kondisi kamar sudah berantakan dengan kondisi kasur, karpet, dan bantal sudah berada diluar. Kemudian Saksi membersihkan kamar dan membereskan barang-barang yang berantakan. Kemudian sore harinya kira-kira jam 15.00 WIB KAKUNG dan FANDI datang untuk bekerja di MU futsal, lalu mereka bercerita kepada Saksi bahwa tadi malam DIDIT, DITO, GALANG, dan satu lagi temannya Saksi tidak mengetahui namanya mereka datang ke MU futsal. KAKUNG dan FANDI bercerita bahwa tadi malam OMPONG kembali di pukul oleh GALANG dan salah satu temannya yang Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal waktu Saksi dijemput dari rumah dan dibawa ke Polresta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah antara rombongan dari Jemari dengan Ompong karena katanya Ompong mengadu domba;
- Bahwa korban sering nongkrong di MU Futsal;
- Bahwa Saksi datang ke konter Didit tapi Saksi tidak ada menyampaikan kepada Didit kalau korban mengatakan Didit berjualan pil sapi;
- Bahwa Saksi menjadi security di MU Futsal sejak tahun 2020;
- Bahwa shift kerja *security* di MU Futsal bergantian seminggu pagi seminggu sore, shift pagi pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan shift sore pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Fandi dan Kakung bekerja di MU Futsal, Bagong dulu kerja di MU Futsal juga tapi sekarang sudah keluar;
- Bahwa pada malam kejadian Fandi sebagai *security* memang masuk shift malam, sedangkan Kakung sebagai tukang parkir selalu sore shiftnya;
- Bahwa pada waktu kejadian rombongan 6 orang dari MU Futsal dan Jemari yang datang lebih dulu, baru Ompong datang;
- Bahwa pada waktu kejadian Ompong dikeroyok Saksi yang memisahkan dan Saksi juga sempat melihat Kakung sempat ikut melera;
- Bahwa Saksi tidak paham adu domba seperti apa yang dilakukan korban karena tidak terlalu mengikuti;
- Bahwa Saksi sebagai *security* kalau ada yang berkelahi di lingkungan MU Futsal SOPnya, Saksi amankan dan melera kalau masih tetap mau berkelahi Saksi suruh di luar saja jangan dilokasi MU Futsal supaya tidak merusak fasilitas MU Futsal;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan yang Saksi lihat Septyan alias Dalijo tidak ada;
- Bahwa pada waktu Saksi ke counter Didit untuk membeli kuota wajah Didit biasa saja tidak ada emosi, setelah Saksi sampaikan informasi terkait inves dan video call kalau ada masukan yang macam-macam tidak usah

Hal. 38 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan, baru Didit agak emosi, Didit sempat mau kirim orang ke MU Futsal, dan Saksi melarang Didit untuk tidak usah menemui Ompong dan Didit tidak jadi pergi ke Mu Futsal, Saksi tidak tahu kalau ternyata malamnya Didit ke MU Futsal;

- Bahwa pada waktu Saksi *video call* Fandi, dan Didit hanya melihat tidak menyampaikan apa-apa;
- Bahwa karena Saksi mengenal Didit supaya tidak ada benturan lagi antara MU Futsal dan Jemari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI IYAN APRINDO KURNIAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan Saksi dan sudah menandatangani;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi sebagai team Opsnal Polresta Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Korbannya FENDY AJI NUGRAHA alias OMPONG;
- Bahwa awalnya Saksi dan Team Opsnal Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri dan dirawat di RS Bethesda Lempuyangwangi. Informasi awal yang kami terima korban dilaporkan merupakan korban kecelakaan lalulintas, namun penjelasan dokter ada dugaan penganiayaan terhadap korban tersebut. Setelah itu kami dan team langsung melakukan upaya penyelidikan dengan melakukan wawancara dengan keluarga dan dokter, ada keterangan yang mengantarkan korban ke RS dengan ciri-ciri mobil warna putih Honda BRV, kemudian kami melakukan olah TKP, dan memeriksa rekaman CCTV ditempat-tempat yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana tersebut. Dari hasil analisa terhadap keterangan Saksi, CCTV diperoleh kesimpulan penyelidikan bahwa korban merupakan korban tindak penganiayaan bukan korban kecelakaan lalulintas, dan untuk tempat kejadiannya berada di Lingkungan MU FUTSAL Jl. Kusumanegara Yogyakarta yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 15.00 WIB sampai dengan 20.30 WIB. Setelah itu kami melakukan Analisa terhadap siapa pelaku dari kejadian tersebut dan selanjutnya secara bertahap team Opsnal Reskrim berhasil mengamankan total 15 orang pelaku tindak pidana tersebut secara bertahap;
- Bahwa pada waktu Saksi ke RS Bethesda Lempuyangwangi siang hari, Saksi melihat korban ada lebam dan ada bekas sundutan rokok, waktu itu

Hal. 39 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum meninggal, masih dirawat tapi kondisinya kritis, malamnya Saksi mendapat informasi kalau korban meninggal;

- Bahwa pertama kali yang kami temui Rolly, dari keterangan Rolly diketahui korban datang ke MU Futsal, dan sudah ada banyak orang di MU Futsal, setelah itu Rolly mengatakan ada yang dia kenal salah satunya Pentol, Kakung, lalu kita mencari orang tersebut. Pertama yang ketemu Kakung dan dia mengatakan kalau ada sedikit konflik dengan korban, setelah itu kita mintai keterangan bahwa Kakung mengakui adanya pemukulan, dan ada banyak yang melakukan pemukulan sekitar 10 orang lebih, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Penthol dan Bagong;
- Bahwa tidak ada pelaku yang melarikan diri;
- Bahwa dari 15 (lima belas) orang pelaku ada 9 (sembilan) orang yang kami lakukan penangkapan dan 6 (enam) orang menyerahkan diri;
- Bahwa para pelaku melakukan penganiayaan dengan peran masing-masing, ada yang memukul, menendang, memberikan makanan telur busuk, memukul dengan krat bir, dan juga menskenariokan bahwa peristiwa tersebut kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Saksi ke RS Bethesda Lempuyangwangi tanggal 17 Agustus 2024;
- Bahwa kondisi korban berbaring di ICU, menggunakan alat bantu pernafasan, dan ada lebam-lebam, korban masih di rawat dan belum dinyatakan meninggal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pembunuhan atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang / pengeroyokan atau penganiayaan;
- Bahwa keberadaan Saksi di Polresta Yogyakarta karena dilakukan penahanan terkait dengan perkara penganiayaan yang menyebabkan mati dan saat ini Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi untuk pelaku lain;
- Bahwa setelah pemeriksaan sebagai Saksi dilanjutkan mekanisme gelar perkara dari hasil gelar, Saksi ditetapkan sebagai Tersangka kemudian di tangkap di Jl Reksobayan No 1 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, kira-kira pukul 17.00 WIB dan selanjutnya dilakukan penahanan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti karena Saksi menjadi salah satu pelaku terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi di MU Futsal Jl Kusumanegara, Umbulharjo, Yogyakarta;

Hal. 40 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi kejadian pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB di Depan lapangan 1 MU Futsal Jl.Kusumanegara Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG dan pelakunya adalah Saksi, FANDY alias PENTOL, YUDI, RENDRA alias PAIJO, ADIT alias MBENDOL, LIZON, KAKUNG, (kelompok MU FUTSAL);
- Bahwa ada kelompok lain yang ikut menganiaya korban yaitu kelompok tukang parkir Jemari yaitu DANU Alias DENOT, WISANG, ERWIN Alias PENGUK dan ada kelompok dari Lempuyangan yaitu datang ke TKP 6 (enam) orang dengan memakai 4 (empat) sarana sepeda motor dari 6 orang tersebut 4 orang yang melakukan penganiayaan antara lain DIDIT (pakai kaca mata), orang yang pakai jaket Gojek dan lainnya tidak kenal;
- Bahwa setelah pemeriksaan sebagai Saksi dilanjutkan mekanisme gelar perkara dari hasil gelar, Saksi ditetapkan sebagai Tersangka kemudian di tangkap di Jl Reksobayan No 1 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, kira-kira pukul 17.00 WIB dan selanjutnya dilakukan penahanan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian kemudian dimintai keterangan oleh Penyidik karena Saksi menjadi salah satu pelaku terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi di MU Futsal Jl Kusumanegara, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa peristiwa tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB di Depan lapangan 1 MU Futsal Jl.Kusumanegara Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa ada kelompok lain yang ikut menganiaya korban yaitu kelompok tukang parkir Jemari yaitu DANU Alias DENOT, WISANG, ERWIN Alias PENGUK dan ada kelompok dari Lempuyangan yaitu datang ke TKP 6(enam) orang dengan memakai 4 (empat) sarana sepeda motor dari 6 orang tersebut 4 orang yang melakukan penganiayaan antara lain DIDIT (pakai kaca mata), orang yang pakai jaket Gojek dan lainnya tidak kenal;
- Bahwa peran Saksi dan rekan Saksi dari kelompok MU Futsal dalam peristiwa tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum yaitu:
 - Peran Saksi pada peristiwa tindak pidana ini yaitu memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali ke arah punggung korban;
 - Peran Fandy alias pentol menendang korban mengenai punggung korban sebanyak satu kali;
 - Peran Yudi memukul dan menendang korban masing-masing sebanyak satu kali;

Hal. 41 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran RENDRA Alias PAIJO menyikut korban mengenai punggungnya lalu menendang korban sebanyak dua kali;
- Peran Kakung memukul korban sekali.
- Bahwa LIZON dan ADIT Saksi tidak melihat langsung pada saat menganiaya, akan tetapi mereka berdua juga ikut menganiaya;
- Bahwa peran ALDI alias DALIJO menurut YUDI memukul dan menendang korban lebih dari satu kali dan mengambil uang milik korban;
- Bahwa DANU alias DENOT berperan mengawali tindak kekerasan kepada korban dengan cara menampar dengan sandal miliknya sebanyak beberapa kali, memukul korban dua kali lebih, menendang korban sebanyak dua kali, menyelomot rokok dibagian pipi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa WISANG berperan mendupak korban menggunakan kaki kanannya mengenai dada korban satu kali kemudian jatuh ke jaring lapangan futsal;
- Bahwa ERWIN Alias Penguk mendupak korban menggunakan kakinya mengenai kearah badan korban sebanyak satu kali lalu jatuh ke jaring lapangan futsal;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung cara pelaku melakukan penganiayaan kepada korban, setahu Saksi dari kelompok lempuyangan yang masuk ke dalam kamar 4 orang, dan Ketika dalam kamar tersebut Saksi sempat mendengar korban teriak "AMPUN MAS" dan Saksi mendengar pemukulan dan suara krat bir dipukulkan ke korban;
- Bahwa saksi hanya menggunakan tangan kosong dan kelompok Saksi juga tidak ada yang memakai alat bantu;
- Bahwa untuk kelompok Jemari setahu Saksi DANU Alias DENOT sempat memakai Rokok untuk menyelomot ke pipi korban;
- Bahwa sebelumnya kira-kira seminggu sebelum kejadian Saksi sempat sparing berkelahi dengan FENDI Alias OMPONG di MU Futsal dikarenakan permasalahan FENDI tersebut dengan lancang membuka HP dari FANDY alias Pentol lalu melihat isi WAny, melihat kejadian tersebut Saksi, FANDY, YUDI, LIZON dan KAKUNG merasa geram dan tersinggung kemudian FENDI mengajak sparing/berkelahi dengan Saksi. Setelah sparing selesai saling memaafkan dan urusan selesai;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 teman Saksi FANDY mendengar informasi bahwa FENDI (Korban) mengadu domba antara kelompok tukang parkir Jemari dengan Kelompok MU Futsal bahwasanya jika kelompok tukang parkir Jemari tidak di pegang (*dibacking*) sama FENDI maka Kelompok Jemari akan menyerang kelompok MU futsal. Kemudian mendengar hal tersebut salah satu dari teman Saksi mengkonfirmasi informasi tersebut ke kelompok jemari dan didapatkan bahwa informasi tersebut tidak benar, setelah itu terjadilah penganiayaan terhadap FENDI.;

Hal. 42 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban adalah ERWIN alias PENGUK (dari kelompok Jemari) lalu Saksi bersama kelompok Saksi ikut tersulut emosi ke korban selanjutnya kami memukulinya;
- Bahwa kronologi awal kelompok Jemari dan kelompok MU Futsal : pada tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira 15.00 WIB Saksi datang ke MU Futsal untuk main dan menemui FANDY alias PENTOL, setelah itu datang KAKUNG dan ROLLY, selang tidak lama datanglah kelompok Jemari yaitu DANU alias DENOT, WISANG DAN ERWIN alias PENGUK dan membicarakan kesalahpahaman dengan FENDI. Bahwa kira-kira pukul 15.20 WIB setahu Saksi FENDI (OMPONG/korban) datang mengendarai SPM Yamaha Mio Soul lalu korban menghampiri kelompok Saksi dan kelompok jemari yang sedang ngobrol, kemudian korban duduk di pinggir Lapangan | MU Futsal, selanjutnya ditanyai oleh kelompok Jemari yaitu DANU untuk disuruh bercerita tentang adu domba apa antara kelompok MU Futsal dengan kelompok Jemari, kemudian awalnya korban berbelit-belit lalu ERWIN menendang korban hingga terjungkal ke jaring lapangan, dan selanjutnya DANU merasa kesal kemudian korban di tampar dengan sandal miliknya secara berulang kali, menyelomot korban dengan rokoknya di pipi korban, kemudian Korban kesakitan dan akhirnya mengakui kesalahannya;
- Bahwa Saksi Melihat dan mendengar korban mengakui kesalahannya lalu DANU memukul korban dua kali lebih dan menendang korban sebanyak dua kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi WISANG juga menendang korban yang sedang duduk tersebut sampai jatuh jaring lapangan;
- Bahwa Saksi memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali ke arah punggung korban dua kali, sebelah kanan korban sebanyak dua kali;
- Bahwa KAKUNG memukul korban mengenai pipinya sebanyak 1 kali, PAIJO menendang dan menyikut korban, FANDY alias pentol memancal atau menendang sebanyak satu kali;
- Bahwa PENTOL juga berusaha untuk menganiaya korban dengan Senjata tajam akan tetapi berhasil dileraikan, bahwa kemudian saat situ Saksi meninggalkan korban;
- Bahwa YUDI datang dan mendekati korban bersama dengan Saksi dan waktu itu Saksi melihat YUDI menendang dan memukul punggung korban masing-masing 2 kali;
- Bahwa Saksi melihat ROLLY pamit pergi keluar dari MU FUTSAL
- Bahwa sepengetahuan Saksi DALIJO datang ikut menghampiri korban lalu ikut klarifikasi dan sempat membawa korban ke kamar mandi, dan didalam kamar mandi korban bersama dengan orang yang brewok dan memakai

Hal. 43 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

topi, Saksi tidak tahu yang dilakukan didalam kamar mandi dan Kemudian Saksi melihat ROLLY pamit pergi keluar;

- Bahwa Saksi sempat melihat DALIJO keluar dari MU futsal dan tidak lama kemudian DALIJO kembali ke MU Futsal membawa makanan minuman dan obat untuk korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yaitu kira-kira pukul 19.20 WIB datanglah kelompok Lempuyangan dengan 4 (empat) motor berboncengan, 3 orang dengan motor datang duluan yang memakai jaket gojek dan berboncengan dengan orang yang memakai kacamata tinggi dan seorang lainnya, dan tidak selang lama ada 2 motor lagi datang yang satu berboncengan dan satunya sendirian yang memakai kaca mata yang selanjutnya Saksi ketahui bernama DIDIT (berkaca mata) waktu itu Saksi melihat ada beberapa orang masuk kamar, lalu pintu kamar ruangan tersebut ditutup dari dalam tak lama kemudian korban berteriak "AMPUN MAS" sebanyak dua kali, dan Saksi mendengar pemukulan (bak-buk bak-buk) dan suara krat bir dipukulkan ke korban;
- Bahwa kira-kira pukul 21.00 WIB kelompok lempuyangan pergi dari MU Futsal. selanjutnya korban Pentol dan didapati bahwa korban sudah terlentang tidak berdaya dengan banyak keluar darah dari hidung, mulut dan kepala dan Saksi juga mengecek ternyata korban sudah bersuara ngorok, lalu FANDY dan YUDI membersihkan luka-luka korban;
- Bahwa DANU alias DENOT datang ikut membersihkan luka-luka korban, kemudian kami panik melihat keadaan korban separah itu, kemudian Saksi bilang ke FANDY : "AYO DIPRIKSAKE..?", kemudian FANDY menghubungi WISANG, lalu disuruh ketemuan pinjam mobil sedan milik OKSA, kemudian Saksi, dan FANDY tersebut langsung menuju ke Puskesmas mobil OKSA dan disana Saksi bertemu dengan tidak kenal yang ikut kelompok Lempuyangan;
- Bahwa kronologi muncul ide FENDI adalah korban laka di daerah embung langensari, kemudian kami sepakati dan rencana akan di periksakan ke RS Bethesda Lempuyangwangi, selanjutnya kami semua bubar dan Saksi serta FANDY kembali ke MU Futsal untuk membawa korban namun setelah sesampainya di MU Futsal ternyata mobil mogok, kemudian karena LIZON masih di MU Futsal maka Saksi meminjam mobil milik LIZON BRV putih, lalu LIZON pulang bersama Saksi mengambil mobilnya selanjutnya korban kami bawa menggunakan BRV putih dengan posisi FANDY driver, KAKUNG samping driver, lalu korban Saksi pangku di kursi belakang dalam posisi terlentang, lalu kami menuju ke RS Bethesda Lempuyangwangi;
- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 17 Agustus 2024 kira-kira 16.00 WIB Saksi, FANDY, KAKUNG, WISANG, ERWIN, DIDIT, DALIJO dan temannya DIDIT dari kelompok lempuyangan berkumpul di rumah DANU, setelah itu

Hal. 44 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALIJO menyerahkan HP milik korban ke Saksi selanjutnya Saksi patahkan HP tersebut sampai bengkok kemudian Saksi serahkan ke DANU untuk di masukkan ke dalam air agar bertujuan tidak bisa di deteksi;

- Bahwa ide HP korban di masukkan ke air dari Saksi GREGORIUS alias DIDIT (berkaca mata);
- Bahwa yang mempunyai ide FENDI adalah korban Laka lantas di daerah embung langensari adalah Saksi GREGORIUS alias DIDIT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi korban mengalami luka lebam-lebam dibagian kepala ketika kelompok Saksi Mu Futsal dan kelompok Jemari melakukan pengeroyokan namun masih dalam keadaan sadar dan masih kuat- kemudian setelah datang kelompok Lempuyangan korban didapati telah terluka parah dengan luka hidung keluar darah, mulut keluar darah dan kepalanya juga keluar darah;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian peristiwa pengeroyokan kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat Saksi aniaya masih terang karena masih sore hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

8. ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum atau penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB di MU Futsal Jl. Kusumanegara Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah FENDI alias OMPONG dan pelakunya sepengetahuan Saksi adalah Saksi, ERWIN alias PENGUK, WISANG dan DITO kemudian pada kelompok MU Futsal ada FANDY alias PENTOL, NUGROHO alias BAGONG, KAKUNG, YUDI, RENDRA alias PAIJO, ALDI alias DALIJO, ADIT alias MBENDOL, lalu kelompok lempuyangan ada DIDIT;
- Bahwa peran Saksi dalam kelompok Jemari adalah menyulut mulut korban memakai rokok sebanyak 3 (tiga) kali, menampar kepala korban dengan menggunakan sandal lebih dari tiga kail, menendang korban dua kali mengenai bahu kanan korban, memukul korban menggunakan tangan kanan korban mengenai pelipis kanan korban sebanyak satu kali memberikan korban sarang semut ke tubuh korban agar korban digigit semut;
- Bahwa peran Erwin alias Penguk menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh korban sebanyak satu kali memberikan korban sarang semut ke tubuh korban agar digigit semut;

Hal. 45 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran WISANG yaitu menendang korban mengenai dada korban sebanyak satu kali;
- Bahwa peran DITO yaitu melolohkan telur puyuh busuk ke korban dengan cara memaksa (njejelke) ke mulut korban sampai korban muntah.
- Bahwa peran dalam kelompok MU FUTSAL:
 - Peran FANDY alias PENTOL memukul korban lebih dari dua kali;
 - Peran BAGONG menendang korban lebih dari dua kali Peran KAKUNG memukul menggunakan botol minuman bekas yang terbuat dari kaca kearah kepala korban sebanyak satu kali;
 - Peran YUDI memukul korban lebih dari dua kali;
 - Peran MBENDOL Saksi tidak melihat;
 - Peran RENDRA memukul dan menendang korban sampai berkali-kali;
 - Peran DALIJO Saksi tidak melihat;
- Bahwa peran kelompok LEMPUYANGAN :
 - Peran DIDIT memukul dan menendang korban berkali-kali;
 - Peran GALANG memukulkan krat bir warna merah ke korban sebanyak satu kali, memukul dan menendang korban berkali-kali;
 - Peran ARI Saksi tidak melihat;
 - Peran kedua orang yang tidak Saksi kenali menginjak injak korban sampai beberapa kali;
- Bahwa Saksi menggunakan alat bantu sandal dan rokok yang sudah tersulut api;
- Bahwa sebelumnya, antara Saksi dengan korban tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa ide untuk pergi ke MU Fulsal kemudian memukuli korban adalah spontan dari kami kelompok Jemari;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat melakukan pengeroyokan awalnya kira-kira pukul 15 00 WIB Saksi dengan mengendarai spm smash dan ERWIN dan WISANG berboncengan dengan mengendarai spm beat datang ke MU Futsal, disana Saksi bertemu PENTOL, BAGONG dan ABLEH., selanjutnya tidak lama kemudian kira-kira pukul 15.18 WIB datanglah OMPONG (Korban) dengan mengendarai spm Mio Soul, lalu ketika Saksi sedang duduk di depan Lapangan bersama dengan PENTOL, BAGONG dan ABLEH didatangi korban selanjutnya korban duduk ditengah-tengah kami selanjutnya WISANG menanyai korban : "IKI MAKSUD E OPO PONG, KOK GAWA ONTRAN-ONTRAN JARE JEMARI AREP GRUDUK MU" ? dijawab oleh korban: "SIK ANAKKU BUTUH IKI BUTUH KU.", mendengar jawaban tersebut kami menjadi emosi, lalu Saksi tanyakan lagi: "MAKSUDMU KI NGEDU PO OPO?", selanjutnya dijawab: "ORA..ORA.." Selanjutnya Saksi tanyakan lagi pertanyaan yang sama kemudian akhirnya korban menjawab mengakui perbuatannya mengadu domba, lalu Saksi

Hal. 46 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



sulut mulut korban dengan rokok sebanyak tiga kali, lalu Saksi tampar menggunakan sandal lebih dari tiga kali mengenai kepalanya korban, lalu ERWIN, PENTOL, BAGONG, WISANG ikut mengeroyok korban, lalu Saksi melihat pohon di halaman tersebut ada sarang semut rangrang kemudian Saksi ambil sarangnya lalu Saksi bersama ERWIN memasukkan ke dalam baju korban. Kemudian kira-kira pukul 15.38 WIB RENDRA Alias PAIJO datang dan ikut menganiaya korban di pojokan dekat jaring, tidak lama kemudian kira-kira pukul 16.37 WIB datang DALIJO namun posisi korban sudah berada di kamar mandi, kemudian kira-kira pukul 16.52 WIB datanglah DITO mengendarai spm mio lalu menghampiri korban dengan tangan sudah memakai sarung tangan dan membawa telur puyuh busuk, lombok riwit, jeruk sunkis, kemudian DITO masuk kamar mandi telur busuk tersebut di masukkan secara paksa oleh DITO kemulut korban sampai muntah., kemudian kira-kira 17.53 WIB DITO pergi dari Bahyia pads tongoa 5 Agustus 2024 taman Saksi WISANG mendengar informasi bahwa PENTOL mengadu domba antara kelompok jamari dengan Kelompok Mu Futsal jika kelompok tukang parker jemari tdak di dalam (dibacking) sama FENDI maika Keliomgoll Jemart akan menyerang kelloompok MU rotat Kemudian mendengar hail tersebut Sdh. WiSANG menglronfiraat Informasi tersebut ke kelloompok MU Futsal dan didapatkan bahwa informasi tersebut tidak benar setelah itu terjadllah penganiayaan terhadap FENDI;

- Bahwa ide untuk pergi ke MU Futsal kemudian memukuli korban adalah spontan dari kami kelompok Jemari;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat melakukan pengeroyokan awalnya kira-kira pukul 15.00 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor smash dan ERWIN dan WISANG berboncengan dengan mengendarai spm beat datang ke MU Futsal, disana Saksi bertemu PENTOL.BAGONG dan ABLEH. Selanjutnya tidak lama kemudian kira-kira pukul 15.18 WIB datanglah OMPONG (Korban) dengan mengendarai spm Mio Soul, lalu ketika Saksi sedang duduk di depan Lapangan bersama dengan PENTOL, BAGONG dan ABLEH didatangi korban selanjutnya korban duduk ditengah-tengah kami selanjutnya WISANG menanyai korban : "IKI MAKSUD E OPO PONG,KOK GAWA ONTRAN-ONTRAN JARE JEMARI AREP GRUDUK MU, ? dijawab oleh korban: "SIK ANAKKU BUTUH IKI BUTUH KUI..", mendengar jawaban tersebut kami menjadi emosi, lalu Saksi tanyakan lagi : "MAKSUDMU KI NGEDU PO OPO?",selanjutnya dijawab : "ORA..ORA..". Selanjutnya Saksi tanyakan lagi pertanyaan yang sama kemudian akhirnya korban menjawab mengakui perbuatannya mengadu domba, lalu Saksi sulut mulut korban dengan rokok sebanyak tiga kali, lalu Saksi tampar menggunakan sandal lebih dari tiga kali mengenai kepalanya korban, lalu ERWIN, PENTOL, BAGONG, WISANG ikut mengeroyok korban, lalu Saksi

Hal. 47 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



melihat pohon di halaman tersebut ada sarang semut ankrang kemudian Saksi ambil sarangnya lalu Saksi bersama ERWIN memasukkan ke dalam baju korban, kemudian kira-kira pukul 15.38 WIB RENDRA Alias PAIJO datang dan ikut menganiaya korban di pojokan dekat jaring, tidak lama kemudian kira-kira pukul 16.37 WIB datang DALIJO namun posisi korban sudah berada di kamar mandi, kemudian kira-kira pukul 16.52 WIB datanglah DITO mengendarai spm mio lalu menghampiri korban dengan tangan sudah memakai sarung tangan dan membawa telur puyuh busuk, lombok riwit, jeruk sunkis, kemudian DITO masuk kamar mandi telur busuk;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 17 Agustus 2024 di rumah Saksi berkumpul dari kelompok MU Futsal, Kelompok Jemari dan Kelompok Lempuyangan membahas bahwa DIDIT berkata: "IKI ENGKO TAK GAWE SEAKAN AKAN AKU DITELPON WONG WEDOK TIDAK DIKENAL, NAH KUI NGABARI NAK OMPONG KUI TABRAKAN JEBLES NING JALAN SEARAH EMBUNG LANGENSARI.?" IKI SIK DADI PENJAMIN NING RUMAH SAKIT IKI KTPKU, DADI ENGKO SEOLAH-OLAH KECELAKAAN MURNI..", kemudian kami sepakat iyakan, lalu DIDIT menanyakan HP OMPONG dimana, lalu PENTOL menjawab di bawa DALIJO, lalu DALIJO ditelpon dan datanglah ia ke rumah Saksi, lalu DIDIT menanyai Hp yang dibawa oleh DALIJO : "ENDI HPNE, KARTU-KARTUNE DIBUANG URUNG..?", lalu di jawab DALIJO : "MPUN KULO BUANG..", DIDIT berkata lagi: "DIRUSAK WAE PO DI RENDEM, lalu DIDIT menyuruh Saksi untuk merendam HP milik korban tersebut, lalu Saksi rendam di baskom kemudian Saksi buang di sungai dekat rumah Saksi. Lalu Saksi mendengar bahwa DIDIT telah tertangkap lalu Saksi, DITO, WISANG, ERWIN dan ADE (adik DITO) pergi ke SOLO lalu mendengar korban meninggal;
- Bahwa Saksi melihat di lostar fertilasi kamar kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Saksi tidak tahu posisinya sebelah mana, yang jelas DITO ikut masuk di kamar tersebut dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya;
- Bahwa yang mempunyai ide HP korban di rendam di baskom tersebut adalah DIDIT;
- Bahwa yang mempunyai ide bahwa OMPONG adalah korban kecelakaan di daerah Jl Embung Langensari adalah korban kecelakaan adalah GREGORIUS alias DIDIT ;
- Bahwa pada saat Saksi/teman-teman Saksi melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi korban mengalami luka lebam-lebam dibagian wajah dan mulut keluar darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian peristiwa pengeroyokan kurang dari 1 (satu) meter dan pada saat Saksi aniaya keadaan masih terang karena masih sore hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 9. ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyerahkan diri pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 kira-kira pukul 13.00 WIB di Kantor Sat Reskrim Polresta Yogyakarta kemudian diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang/pengeroyokan atau penganiayaan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira 15.30 WIB di MU Futsal Jl. Kusumanegara, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta;
 - Bahwa korban dan pelaku dalam peristiwa tersebut ada banyak orang setahu saksi lebih dari 15 (lima belas) orang dan ada 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - Kelompok Pertama MU Futsal ada sekitar 6 (enam) orang yaitu NUGROHO Alias BAGONG, RENDRA Alias PAIJO, LIZON, KAKUNG, ALDI Alias DALIJO dan AFFANDI Alias PENTOL;
 - Kelompok Kedua dari Lempuyangan ada 6 (enam) orang laki-laki diantaranya bernama DIDIT, DITO, GALANG, ARI dan 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya berkacamata;
 - Kelompok Ketiga Parkir Jemari 3 (tiga) orang yaitu DANU Alias DENOT, WISANG dan saksi sendiri.
 - Bahwa untuk yang saksi lihat langsung melakukan kekerasan terhadap korban hanya beberapa untuk yang lainnya sepengetahuan saksi juga ikut memukuli korban tersebut;
 - Bahwa sebab korban dipukuli atau dianiaya sepengetahuan saksi awalnya hanya untuk klarifikasi terkait masalah mengadu saling serang antara parkiran Jemari dan Parkiran MU akan tetapi korban berkelit dan setelah dipukuli korban mengakui dan minta maaf lalu atau menyerang korban tersebut dan setelahnya saksi baru tahu korban ternyata juga memiliki masalah pribadi dengan yang lain untuk masalahnya apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa menurut keterangan WISANG bahwa korban awalnya mempunyai masalah dengan BAGONG lalu berkelahi satu lawan satu dan korban kalah kemudian Korban bilang ke PENTOL bahwa parkiran Jemari tidak terima dan akan mendatangi Parkiran MU kemudian untuk memperjelas permasalahan tersebut maka saling klarifikasi dan korban dihadirkan kemudian ditemukan bahwa kaitan saling serang tersebut ternyata semua itu hanya keterangan dari korban untuk saling mengadu tersebut

Hal. 49 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diklarifikasi dengan korban hingga berujung kekerasan dan korban meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi yang menggunakan alat yaitu DANU memukul korban dengan alat berupa sandal dan rokok yang disulutkan ke area bibir korban sekali dan saksi bersama DANU memasukkan sarang semut rangrang ke dalam baju korban atau punggung belakang agar digigit semut untuk yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 jatah saksi libur lalu kira-kira pukul 11.00 WIB saksi ditelpon WISANG untuk datang ke parkir karena hanya parkir sendirian yaitu ke parkir Jemari dan sampingnya Parkiran restoran Racikan dan Kopi Ponti karena satu pemilik lalu saksi diantar istri menuju ke parkir dan sudah ada DANU lalu saksi berniat untuk pulang akan tetapi oleh WISANG tidak boleh dan WISANG bilang bahwa nanti banyak tamu maka untukantisipasi dan juga nanti PENTOL dan OMPONG mau datang untuk klarifikasi kalau kemarin sempat ada masalah saling adu antara parkir MU dan Jemari lalu kami sibuk melayani parkir hingga sore hari PENTOL dan OMPONG tidak juga datang hingga aplusan parkir pukul 15.00 WIB lalu saksi ijin pulanginya numpang ke WISANG kemudian kami bertiga yaitu DANU sendirian dan untuk WISANG dan saksi boncengan berniat pulang dan di pertigaan WISANG lalu mengarahkan ke MU Futsal katanya untuk klarifikasi dan karena hanya membonceng saksi ikut saja dan saat di MU PENTOL bercerita katanya parkir Jemari tidak terima dan akan menyerang Parkiran MU terkait mata korban marah yang disebabkan karena datang ke MU Futsal padahal dari pihak parkir Jemari tidak ada hal tersebut untuk datang klarifikasi terkait masalah tersebut;
- Bahwa berselang 15-30 menit korban datang naik sepeda motor sendirian lalu klarifikasi dan korban berkelit tidak mengakui lalu langsung saksi tendang korban duduk lagi dan baru mengakui telah membuat berita tersebut lalu WISANG juga menendang korban sekali menggunakan kaki kanan mengenai lagi dan meminta maaf dan mengakui kesalahannya dan saksi juga minta maaf sambil bilang untuk permasalahan sudah cukup dan sudah selesai lalu saksi menjauh dan duduk diatas sepeda motor lalu disusul WISANG dibelakang saksi dan melihat DANU memukuli korban dengan sandalnya berulang-ulang lebih dari 5 (lima) kali dan sempat melihat menyudut rokoknya sekali mengenai sekitar area mulut korban lalu WISANG bilang "ORA WATON NOT" dan DANU berhenti lalu menjauh dan DANU memanggil saksi untuk mendekat sambil menunjukkan sarang semut rangrang kemudian menyuruh saksi untuk memetik rumah semut tersebut dan diterima DANU lalu kami berdua berjalan mendekati korban dan saksi langsung membuka krah atau baju korban bagian punggung dan DANU

Hal. 50 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



langsung memasukkan sarang kembali duduk dimotor dekat WISANG dan melihat korban mengibas-ibaskan kaosnya, lalu PAIJO datang berbicara dengan korban dan tiba-tiba ikut memukuli korban berkali-kali hingga Korban mengumpat "BAJINGAN" lalu PENTOL berlari mendekati korban dan langsung menendang sekali mengenai bagian tangan atau dada saksi lupa lalu dileraí BAGONG lalu PENTOL mendekati saksi dan WISANG kemudian saksi tanya ke PENTOL "NGOPOE MAS KOQ DIANU MENEH" dan dijawab PENTOL "BEN MAS GUR MASALAH PRIBADI KOQ GUR AK MÁU RASENENGE NDADAK MISUH" lalu PENTOL pergi kedepan dan kembali sambil memegang senjata tajam jenis pedang mendekati Korban akan tetapi dari belakang langsung saksi pegangi atau leraí lalu setelah agak tenang PENTOL menjauh dan memberi makan burung lalu saksi kembali duduk diatas motor dan melihat DALIJO membawa Korban ke kamar mandi lalu keluar lalu DITO datang naik sepeda motor sendirian lalu DITO yang melihat Korban di Kamar mandi langsung ikut masuk ke kamar mandi sambil membawa tas kresek atau tas plastik sambil menutup pintu dan sekitar 10 (sepuluh) menit baru DITO keluar dan duduk disamping saksi lalu DALIJO masuk kamar mandi dan tidak lama meraka berdua keluar serta melihat korban sudah basah kuyup berjalan berdua korban dan DALIJO menuju ke kamar tidur di MU Futsal tersebut lalu tiba-tiba LIZON datang dan masuk kedalam kamar dan saksi melihat LIZON datang dan masuk ke kamar;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

10. GALANG DORAJAT SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi peristiwa bersama-sama melakukan kekerasan ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sejak sekitar pukul 15.30 WIB di MU Futsal Jl. Kusumanegara, Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa yang Saksi ketahui langsung dari peristiwa ini adalah pada kejadian malam hari sekitar pukul 19.20 WIB;
- Bahwa yang menjadi korban adalah FENDI alias OMPONG, dan pelakunya sepengetahuan Saksi adalah Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO dan Saksi YAN ARI SETIAWAN;
- Bahwa untuk pelaku lain Saksi tidak melihat;
- Bahwa seingat Saksi ada beberapa orang yang berada di sekeliling korban namun tidak Saksi kenali lebih dari 10 orang dan menurut Saksi mereka juga ikut menganiaya korban (Ompong);
- Bahwa alat yang Saksi dan teman-teman Saksi gunakan adalah Krat Bir warna merah, selain menggunakan Krat juga melakukan penganiayaan dengan tangan kosong;

Hal. 51 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan korban, namun setelah datang Saksi ROLLY ABLEH ke Konter TAM TAM CELL lalu memberitahukan bahwa korban memakai nama DIDIT untuk menakut-nakuti orang MU Futsal, kemudian DIDIT atau Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO menjadi emosi dan Saksi dikarenakan sedang mabuk ikut tersulut emosi, sehingga terjadilah pengeroyokan terhadap Korban;
- Yang memiliki ide tersebut adalah Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 16.30 WIB ketika Saksi sedang jaga Parkir di lempuyangan didekat konter TAM-TAM Cell yang dijaga oleh DIDIT, tiba-tiba datangnya Saksi ROLLY ABLEH ke konter HP TAM TAM CELL menemui DIDIT atau Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO memberitahu bahwa Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO di pakai namanya oleh OMPONG untuk menakut nakuti kelompok MU Futsal, setelah itu Saksi mendekat bersama Saksi YAN ARI SETIAWAN yaitu rekan juru parkir lempuyangan yang pada saat itu kami sedang mabuk miras, mendengar informasi tersebut Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO merasa emosi lalu mengajak Saksi dan Saksi YAN ARI SETIAWAN untuk ke MU Futsal menemui Ompong (korban);
- Bahwa seingat Saksi sekitar pukul 19.20 WIB Saksi menggunakan sepeda motor Beat memboncengkan Saksi YAN ARI SETIAWAN dan Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO mengendarai Beat Street hitam secara sendiri lalu menuju ke MU Futsal, pada saat di jalan berpisah, Saksi dan Saksi YAN ARI SETIAWAN sampai duluan dan bertemu dengan rombongan parkir MU FUTSAL. kemudian Saksi dan Saksi YAN ARI SETIAWAN menunggu Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO, dan setelah Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO datang bersama dengan Saksi ANINDITA PRASANTO, kemudian Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO masuk kamar dan saksi ikuti dengan Saksi YAN ARI SETIAWAN kemudian Saksi langsung menutup pintu;
- Bahwa seingat Saksi selanjutnya korban saat itu dalam keadaan sedang duduk dan mata sudah lebam, lalu Saksi tutup pintu kamar kemudian Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO berkata kepada korban : "ASU BAJINGAN KI KOWE NGOMONG OPO..?", kemudian korban menjawab : " KOSEK MAS..KOSEK MAS.., AKU RARETI OPO OPO?", lalu Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO memukul Korban mengenai muka sebanyak dua kali lalu Korban terjatuh lalu di suruh bangun sambil berkata: "AMPUN MAS..AMPUN MAS", kemudian Saksi ikut

Hal. 52 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dan diikuti Saksi YAN ARI SETIAWAN juga memukul, selanjutnya Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO memukul korban dengan Krat Bir dan Saksi juga ikut memukul dengan Krat Bir sedangkan Saksi YAN ARI SETIAWAN hanya melihat;

- Bahwa waktu itu pintu sempat akan didobrak oleh orang parkir MU FUTSAL namun Saksi mengatakan untuk tidak ikut-ikut, kemudian Saksi ANINDITA PRASANTO ikut masuk ke dalam kamar dan kami masih melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menendang, memukul serta melakukan penganiayaan dengan Krat Bir yang Saksi lakukan dengan Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang memiliki ide agar HP Korban dimasukkan ke sumur namun yang Saksi dengar ketika itu ada yang berkata : "WES TAK CEMPLUNGKE SUMUR..";
- Bahwa yang memiliki ide agar OMPONG dijadikan sebagai korban kecelakaan di daerah JL embugng Langensari adalah GREGORIUS alias DIDIT;
- Benar benar orang yang bernama ALDI alias DALIJO adalah orang yang membawa HP korban;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi korban mengalami luka lebam-lebam dibagian kepala, muka dan hidung keluar darah;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban kurang dari 1 (satu) meter dan pada saat Saksi aniaya ada lampu penerangan kamar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

11. RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin Kasirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah FENDY alias OMPONG;
- Bahwa kejadian pengeroyokan ini terjadi pada hari jumat tanggal 16 agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi datang di MU Futsal Jl. Kusumanegara, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat di selatan lapangan futsal tersebut FENDY alias Ompong dalam keadaan dipukuli oleh Saksi WISANG AGNI RANGGA dan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA, saat itu Saksi MUHAMMAD AFANFI juga berada disana.;
- Bahwa SAliao dipanggil oleh Saksi WISANG AGNI RANGGA "mas sanjange jenengan nggih gadah masalah kaleh Fendy alias Ompong" saksi

Hal. 53 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab " Ngih mas (berjalan kearah WISANG)". WISANG mengatakan "blakake wae mas, rasah ono sing di tutup-tutupi". Setelah itu Saksi berkata kepada Fendy alias Ompong "Pong koe mertamu kok ra ngerti wayah, malah nganti gugah bapakku, bapakku dadi nesu to" dan Fendy alias Ompong diam saja. Setelah itu Saksi menendang sebanyak 1 kali mengenai badan sebelah kanan (rusuk) Korban, dan waktu itu Korban mengumpat "Bajingan" Saksi melihat Saksi MUHAMMAD AFANDI menendang mengenai bahu kiri Korban, setelah itu Saksi dari belakang memukul dengan menggunakan siku sebanyak 2 kali mengenai punggung Korban. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi MUHAMMAD AFANDI membawa pedang namun saksi ikut meleraikan dan pedang bisa diamankan oleh Saksi SUPRIYANTO;

- Bahwa kami berkumpul di parkir untuk minum-minuman keras bersama dengan rombongan MU Futsal disitu diantaranya Saksi SUPRIYANTO, Saksi ALMAN DANU PRASETYO, Saksi MUHAMMAD AFANDI, Saksi NUGROHO SANTOSO dan orang lain yang tidak saksi kenal. ;
- Bahwa ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL datang ke MU Futsal sekitar pukul 19.00 WIB dan langsung masuk ke kamar dan menendang korban sebanyak 1 kali mengenai dada Korban dan selanjutnya berhasil Saksi Tarik keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya tidak lama datang rombongan dari Parkiran Lempuyangan setahu Saksi 3 orang dengan 2 sepeda motor dan Saksi sempat melihat ada 3 orang masuk kamar tetapi Saksi tidak kenal orangnya" karena waktu itu Saksi berada di depan tempat parkir;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi MUHAMMAD AFANDI, TERDAKWA ADITYA YUDI KRISTANTO dan Saksi NUGROHO SANTOSO berjalan menuju ke kamar tempat Korban dari parkir depan;
- Bahwa setelah kembali ke parkir depan Saksi MUHAMMAD AFANDI mengatakan bahwa saat mencoba masuk ternyata pintu tersebut masih dalam keadaan terkunci dan TERDAKWA mengatakan saat mengintip dari celah ventilasi TERDAKWA melihat Fendy alias Ompong dipukul dengan menggunakan Krat Bir orang yang masuk;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 WIB, 4 (empat) orang rombongan parkir lempuyangan tersebut keluar dari kamar dan meninggalkan MU FUTSAL. Bahwa saat itu Saksi dengan Saksi PRATAMA SETIA WAHYUDI dan Saksi ALDIWINARKO melihat melihat posisi Fendy alias Ompong dalam keadaan telungkup lemas dan tidak bergerak tidak selang lama Saksi MUHAMMAD AFANDI ikut melihat keadaan korban;
- Bahwa seingat Saksi sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pulang, Saksi berkata "tak bali sek yo" di parkir depan masih ada Saksi MUHAMMAD AFANDI,

Hal. 54 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PRATAMA SETIA WAHYUDI, Saksi NUGROHO SANTOSO, Saksi LIZON AGNEZA PUTRA dan Saksi SUPRIYANTO;

- Bahwa Saksi melakukan dengan cara menendang 2 kali Korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai badan sebelah kanan Korban (rusuk) serta memukul korban dari jarak dekat dengan menggunakan siku tangan kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung Saksi MUHMAAD AFANDI pada saat menendang Korban mengenai badan korban dan TERDAKWA pada saat menendang dada korban, untuk teman lainnya saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa setahu Saksi dari obrolan dengan teman-teman Saksi tersebut, bahwa Korban sering mengadu domba, mulutnya tidak bisa dipercaya. Dan Saksi juga kesal karena Korban sering bertamu kerumah Saksi tetapi waktunya tidak wajar;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi memakai celana cargo pendek warna hitam dengan merk BLOTCHED dan memakai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "MAFIA KOTA". Bahwa waktu itu Saksi juga membawa handphone merk Oppo A18 warna hitam;
- Bahwa Saksi saat itu menggunakan SPM honda Vario warna merah dengan nopol AB B;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut pencahayaannya terang;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian setelah peristiwa tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi MUHAMMAD AFANDI, Saksi PRATAMA SETIA WAHYUDI, TERDAKWA dan Saksi NUGROHO SANTOSO berada dirumahnya masing-masing, tetapi untuk rumah Saksi NUGROHO SANTOSO saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena Saksi terlibat perkara penganiayaan terhadap seseorang yang Saksi kenal dengan nama Ompong di MU Futsal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sejak sekitar dua minggu yang lalu, dan dalam hubungan teman biasa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi tukang parkir MU Futsal sejak sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui terkait MU futsal buka dari jam berapa sampai dengan jam berapa, setahu Saksi bahwa Saksi bekerja

Hal. 55 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tukang parkir sejak pukul 15.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB di setiap harinya;

- Bawah Saksi berangkat untuk bekerja sebagai parkir di MU Futsal, Saksi datang sekitar pukul 14.45 WIB;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 14.45 WIB Saksi datang di MU Futsal Jl. Kusumanegara, Umbulharjo, Yogyakarta. Pada saat itu Saksi sudah melihat di selatan lapangan futsal tersebut sudah ada beberapa orang diantaranya Saksi ROLLY ABLEH, Saksi MUHAMMAD AFANDI, Saksi WISANG AGNI RANGGA, Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA, Saksi NUGROHO SANTOSO dan ada yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi sempat ngobrol-ngobrol sekitar 15 menit dengan mereka;
- Bahwa setelah itu ketika Saksi akan menuju parkir Saksi melihat Ompong (korban) datang dengan mengendarai sepeda motor matic dan mengenakan jaket ojol warna hijau dan helm ojol warna hijau dan saksi juga sempat berjabat tangan dengannya. Sekitar 15 menit kemudian, Saksi mendengar ada suara cek cok dengan nada keras "bajingan kowe!" dari orang selain korban, dan Saksi langsung mendekat sambil berkata "tolong mas ojo ribut nangkene" sambil Saksi mendekati mereka.---tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi menuju tempat parkir lagi, lalu Saksi mendengar cek cok lagi dan Saksi mendekat lagi hingga Saksi melihat beberapa orang tadi melakukan kekerasan pada Korban, saat itu yang Saksi lihat bahwa Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA menendang korban sebanyak satu kali. lalu Saksi WISANG AGNI RANGGA memukul korban sebanyak satu kali Kemudian Saksi MUHAMMAD AFANDI memukul korban sebanyak satu kali, dan Saksi ROLLY hanya melihat sambil berkata 'wis dirembuk wae rasah nganggo kekerasan'. Lalu orang yang tidak Saksi kenal tadi juga menampar Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah mereka yang memukul tersebut mundur dan duduk kembali, Saksi juga merangkul Korban untuk Saksi bawa kebelakang sambil Saksi berkata "uwa kowe meneng wan" tetapi dirinya malah berkata "aku do digebugi rapopo kok mas' hingga dua kali hingga membuat Saksi jengkel sehingga Saksi juga memukul Korban sebanyak satu kali setelah itu Saksi melihat Saksi MUHAMMAD AFANDI membawa senjata tajam jenis parang dan menuju ke Korban dan Saksi lera dengan cara Saksi rangkul dan Saksi dorong kebelakang sambil Saksi berkata "uwis mas";
- Bahwa Sekitar pukul 16.30 WIB Saksi melihat korban dipapah oleh Saksi SEPTYAN ALDIWINARKO menuju kamar mandi untuk dibersihkan akan tetapi Saksi melihat ada seorang yang datang dengan menggunakan sepeda motor matic dengan ciri wajahnya brewok langsung menuju ke kamar mandi dengan membawa kursi dan mendekati Korban dari parkir,

Hal. 56 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Saksi mendengar suara orang muntah 'woek', dan setahu Saksi itu suaranya korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi juga mendengar ada yang bilang "kui diresiki sisan!", pada saat itu Saksi bilang kepada Saksi WISANG AGNI RANGGA dan Saksi MUHAMMAD AFANDI "mbok digowo nang kamar wae kui", setelah itu Saksi parkir dan tidak memperhatikan korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat juga ada orang yang rambutnya disemir mengambil uang dari korban yang terlentang tersebut dan ditaruh didekat Saksi untuk membeli minuman keras lagi. Tetapi karena Saksi sudah tidak akan minum lagi maka uang tersebut Saksi tawarkan ke beberapa orang yang ada dibawah pohon tersebut untuk membeli minuman lagi dengan berkata "kono nek arep nggo tuku meneh, aku uwis";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ada rombongan datang sekitar 4 motor yang tidak berbarengan datang dan ada beberapa orang yang masuk kamar namun Saksi tidak kenal dan tidak tahu apa yang dilakukan;
- Bahwa Saksi mendengar suara "bak buk bak buk" selayaknya seperti suara orang dipukuli hingga kurang lebih 5 menit;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat orang dengan brewok berusaha masuk ke kamar untuk meleraikan akan tetapi kamarnya ditutup dari dalam. Tidak lama kemudian pintu kamarnya dibuka dan Saksi melihat ada beberapa orang tersebut keluar dari kamar;
- Bahwa pada saat itu pintunya terbuka dan Saksi melihat bahwa Korban sudah terlentang dengan mukanya memar dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB beberapa orang tersebut keluar dari kamar dan pergi dari MU Futsal;
- Bahwa setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi keluar dan diluar membahas terkait korban mau di bagaimanakan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB ada orang yang datang mengantarkan mobil sedan tua warna putih kemudian orang tersebut pergi, Saksi tidak mengetahui siapa yang mendatangkan mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut didatangkan dengan maksud untuk kami gunakan membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi memasrahkan tempat parkir kepada staf MU Futsal. Setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi akan membawa korban ke rumah sakit akan tetapi mobil tersebut mogok, tidak lama kemudian ada yang datang dengan menggunakan mobil warna putih, dan sekitar pukul 01.45 WIB Saksi dan teman-teman Saksi membawa Korban ke mobil tersebut dan di bawa ke rumah sakit lempuyangwangi yang membawa ke Rumah sakit antara lain Saksi, Saksi NUGROHO SANTOSO dan Saksi MUHAMMAD AFANDI, saksi duduk disamping Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AFANDI yang menyopir dan Saksi NUGROHO SANTOSO memangku korban di kursi belakang;

- Bahwa sesampainya di rumah sakit, Korban tersebut Saksi turunkan dan ditolong oleh petugas rumah sakit, dan setahu Saksi sudah ada yang membantu di rumah sakit (orang yang sempat datang ke MU Futsal dan langsung masuk kamar), maka selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi pergi dari rumah sakit, mencari makan, lalu minum-minuman keras di dalam mobil;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB Saksi Kembali ke MU futsal untuk ambil sepeda motor Saksi dan Saksi pulang kerumah Saksi di parangtritis Bantul;
- Bahwa pada saat itu Saksi secara bersama-sama dengan beberapa orang tersebut diatas, melakukan dengan cara memukul Korban dari jarak dekat dengan tangan kanan Saksi posisi mengepal mengenai kepala bagian depan sebelah kiri sedangkan untuk orang yang saksi lihat melakukan penganiayaan:
 - Saksi PENTOL melakukan pemukulan sebanyak 1 kali
 - Saksi BAGONG melakukan pemukulan sebanyak 1 kali
 - Saksi WISANG melakukan pemukulan sebanyak 1 kali
 - Saksi PENGUK melakukan penendangan sebanyak 1 kali
 - Saksi DANU melakukan penamparan dengan sandal.
- Bahwa setahu saksi dari obrolan dengan teman-teman Saksi tersebut, bahwa korban sering mengadu domba, mulutnya tidak bisa dipercaya;
- Bahwa Saksi memakai sepeda motor Honda beat warna merah putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya, setahu Saksi pada saat Saksi bawa kerumah sakit tersebut Korban mengalami luka memar di kepala dan mengeluarkan darah, badannya dingin, kakinya kaku, dan pernafasannya agak ngorok, tidak sadarkan diri dan setahu Saksi saat ini korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. ANINDITA PRASNATO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti terkait peristiwa tindak pidana pembunuhan atau pengeroyokan atau penganiayaan yang menyebabkan mati yang terjadi di MU Futsal jalan Kusumanegara umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pelaku dari peristiwa pengeroyokan di MU Futsal jalan Kusumanegara Umbulharjo, Yogyakarta dan Saksi dari kelompok parkir jemari. ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di MU Futsal Jl. Kusumanegara Umbulharjo Yogyakarta;

Hal. 58 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah FENDI alias OMPONG;
- Bahwa selain Saksi pelakunya adalah Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA, Saksi WISANG AGNI RANGGA dan Saksi ALMAN DANU PRASETYO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada kelompok MU Futsal ada Saksi MUHAMMAD AFANDI, Saksi NUGROHO SANTOSO, Saksi SUPRIYANTO, Saksi PRATAMA SETIA WAHYUDI, Saksi RENDRA APRIAN, Saksi SEPTYAN ALDIWNARKO, Terdakwa ADITYA YUDI KRISTANTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kelompok lainnya juga yaitu kelompok lempuyangan ada terdiri dari Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO, Saksi YAN ARI SETIAWAN, Saksi GALANG DORAJAT SETIADI dan temannya Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO yang memakai kaca mata berbadan lebih kecil dari Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO;
- Bahwa NANDA yang ikut membonceng Saksi sewaktu di MU futsal namun sepengetahuan Saksi ia tidak melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa peran Saksi adalah memaksa Korban makan beberapa telur puyuh, kemudian Saksi mengambil beberapa cabai lalu Saksi remas-remas dan memasukkan secara paksa ke mulut Korban dan terakhir Saksi memaksa Korban makan lemon yang kemudian Korban menjadi muntah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peran Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO adalah memukul Korban mengenai badan Korban menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali, mengambil krat bir warna merah lalu dipukulkan ke Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangannya mengarah ke kepala Korban namun sempat ditangkis oleh Korban dengan kedua tangannya;
- Bahwa peran Saksi GALANG DORAJAT SETIADI adalah ketika Korban dalam posisi telentang Saksi GALANG DORAJAT SETIADI menginjak dada Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, mengambil krat lalu dipukulkan ke Korban ke arah kepala Korban mengenai tangan Korban sebanyak satu kali, lalu krat tersebut dipukulkan lagi ke Korban mengenai kepalanya sebanyak beberapa kali;
- Bahwa peran Saksi MUHAMMAD AFANDI adalah memukul korban mengenai kepala Korban menggunakan alat HELM CARGLOSS sebanyak satu kali, lalu menggunakan Helm CARGLOSS lagi mengenai badan korban sebanyak dua kali;
- Bahwa peran adalah memukul korban dengan menggunakan botol kaca mengenai kepala korban (menurut informasi dari DANU karena DANU terkena pecahan botol yang dipakai KAKUNG tersebut);
- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan dengan menggunakan alat bantu sarung tangan kain untuk memaksa Korban memakan telur puyuh mentah

Hal. 59 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cabai rawit. Sedangkan Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO dan Saksi GALANG DORAKJAT SETIADI menggunakan alat krat bir wama merah dan Saksi MUHAMMAD AFANDI menggunakan HELM CARGLOSS;

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari Saksi WISANG AGNI RANGGA bahwa beberapa hari sebelum kejadian Saksi MUHAMMAD AFANDI dan teman-temannya minum miras dengan OMPONG di MU Futsal selanjutnya OMPONG pamit pulang, tidak tahunya ternyata OMPONG pergi ke rumah Saksi MUHAMMAD AFANDI menemui Istri Saksi MUHAMMAD AFANDI, kemudian orang tua Saksi MUHAMMAD AFANDI mengabari Saksi MUHAMMAD AFANDI bahwa OMPONG menemui istrinya di rumah, mengetahui kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD AFANDI menyuruh OMPONG untuk klarifikasi ke MU Futsal dan setelah itu OMPONG disuruh milih mau berkelahi dengan siapa dan OMPONG memilih Saksi NUGROHO SANTOSO, lalu terjadilah perkelahian setelah itu selesai;
- Bahwa awalnya pada pukul 16.00 WIB hari Jumat 16 Agustus 2024, Saksi mendapat telepon Video Call WA dari Saksi WISANG AGNI RANGGA dimana Saksi diminta merapat ke MU Futsal untuk klarifikasi tentang adu domba OMPONG, lalu sekitar pukul 16. 52 WIB Saksi datang ke MU Futsal sambil membawa beberapa telur puyuh busuk mentah, beberapa cabai rawit dan membawa lemon yang sudah di iris-iris. Dengan niat rencana memang akan dikberikan ke OMPONG;
- Bahwa pada waktu itu OMPONG (Korban) dalam posisi berada di dalam kamar mandi selanjutnya sebelum masuk kamar mandi Saksi memakai sarung tangan kain dahulu lalu Saksi masuk ke kamar mandi kemudian OMPONG disuruh duduk di WC duduk kemudian Saksi berkata kepadanya : "PONG OJO WEDI, NING KENE AKU MUNG AREP KLARIFIKASI, AKU RA BAKAL NDEMOK KOWE., JAWABLAH JUJUR..KOWNE NGEDU (ADU DOMBA) MOTIVASINE OPO..? ", lalu dijawab oleh OMPONG : " IYO MAS.", kemudian Saksi jawab : " BERARTI CANGKEMMU BOSOK.I', lalu Saksi menjadi emosi, kemudian telur puyuh, cabai dan lemon yang sudah disiapkan diberikan kepada OMPONG, pertama Saksi menyuruh OMPONG memakan telur puyuh, kemudian dengan sarungnya saksi meremas remas beberapa telur puyuh kemudian dikasihkan secara paksa ke OMPONG kemudian OMPONG muntah, kemudian Saksi mengambil beberapa cabai rawit dan remas-remas lagi kemudian Saksi memaksa masukkan ke mulut OMPONG sambil berkata : "KUNYAH.. TAHAN., kemudian muntah lagi, lalu dijawab OMPONG : "UWES MAS.. UWES.", dan terakhir Saksi bilang ke OMPONG : "IKI LEMON.IKI LEMON sambil Saksi kucurkan ke mulut OMPONG, baru OMPONG mau memakan lemonnya;

Hal. 60 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi keluar dan duduk di motonya, selanjutnya korban keluar sambil berkata: "MAS AKU TAK ISTIRAHAT SIK". lalu korban masuk ke kamar;
- Bahwa Saksi WISANG AGNI RANGGA dan Saksi ALMAN DANU PRASETYO berkata kepada saksi : "SORRY MBAH WES TAK KENANI SIK, SOALE KWE KESUEN.", kemudian Saksi menjawab: "YOH.";
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu tiba-tiba datang seseorang memakai baju lengan panjang yaitu Saksi LIZON AGNEZA PUTRA masuk ke kamar sepengetahuan Saksi menendang korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kemudian kira-kira pukul 17.53 WIB Saksi, Saksi WISANG AGNI RANGGA dan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA pergi pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, DIDIT menelpon saksi : "IKI AKU TUTUPAN KONTER, AKU TULUNG TERKE NING MU Futsal, OMPONG ISIH NING KONO TO?, kemudian saksi menjawab : "ORA NGERTI.", DIDIT lalu berkata : "IKI AKU DIOMONGI ABLEH, OMPONG JARENING MU, AKU TERKE, lalu saksi menjawab : "MBOK KON NGETERKE ABLEH", lalu dijawab DIDIT: "ABLEH DAH GANTI SHIFT.", lalu berkata : "LAH NING KONO AKU KENALE YO MUK PENTOL, KAN MAU WES KARO KWE TO (OMPONG).", lalu di jawab DIDIT : "IKI MAU DIOMONGI ABLEH AKU PANAS", lalu saksi menjawab: "YO WES TAK TERKE..";
- Bahwa Saksi janji ketemu dengan DIDIT di perempatan CANTEL, Saksi mengajak NANDA, setahu saksi DIDIT sendirian memakai Beat Street;
- Bahwa seingat saksi kira-kira pukul 19.22 WIB saksi, NANDA, DIDIT tiba di MU futsal dan ternyata GALANG bersama ARI sudah parkir disebelah meja parkir depan. Lalu DIDIT, GALANG, ARI masuk ke kamar yang disitu ada korban, kemudian pintu kamar ditutup oleh GALANG, melihat situasi itu saksi merasa khawatir kemudian saksi suruh PENTOL untuk membuka pintu kamar karena di dalam kamar ada Krat bir, Botol kaca, Kunci Pas dan Helm, namun di jawab pentol katanya BAGONG dan PENTOL malah ditantang oleh GALANG ketika akan mendobrak pintu kamar, selanjutnya saksi melihat pintu kamar agak terbuka saksi memaksa membuka pintu dan akhirnya saksi ikut masuk di dalam kamar, lalu saksi mendekati tempat yang di situ ada botol kacanya;
- Bahwa setelah itu saksi melihat DIDIT memukul korban mengenai badan korban menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali, mengambil krat bir warna merah lalu dipukulkan ke korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangannya mengarah ke kepala korban namun sempat ditangkis oleh korban dengan kedua tangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu GALANG melakukan aniaya ketika korban dalam posisi telentang GALANG menginjak dada korban dan

Hal. 61 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengenai leher korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, mengambil krat lalu dipukulkan ke korban ke arah kepala korban mengenai tangan korban sebanyak satu kali, lalu krat tersebut dipukulkan lagi ke korban mengenai kepalanya sebanyak beberapa kali;

- Bahwa Setelah itu DIDIT, ARI, GALANG keluar lalu ketika saksi akan keluar saat itu PENTOL malah masuk kamar dan mengambil Helm CARGLOSS untuk di pukulkan ke korban mengenai kepala korban, lalu langsung jatuh terkapar di depan saksi, saat itu PENTOL bilang : "RASAH SOK SEMAPUT..". Karena sebelum di pukul PENTOL korban sudah sempoyongan;
- Bahwa setelah dipukul korban dibangunkan dan didudukkan oleh PENTOL lalu di pukul lagi oleh PENTOL mengenai badan korban, setelah itu saksi keluar dari kamar;
- Bahwa sekitar pukul 20.02 WIB saksi mengobrol ke meja Parkiran MU Futsal bersama NANDA., Kemudian kira-kira pukul 20.31 WIB saksi pulang bersama NANDA;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi di Video Call GRUP yang disitu ada PENTOL, ERWIN, WISANG, lalu saksi diberitahukan oleh PENTOL yang masih berada MU Futsal bahwa keadaan korban kritis, saksi di perlihatkan kondisi korban dalam keadaan terlentang dan ngorok (sakaratul maut), melihat kondisi tersebut lalu saksi menghubungi DIDIT untuk memintakan pertanggungjawaban, lalu saksi telpon DIDIT kemudian saksi sambungkan ke WISANG dan PENTOL, akhirnya di Video Call grup oleh PENTOL dan diperlihatkan oleh PENTOL tentang kondisi Korban, akhirnya disepakati untuk bertemu di Puskesmas Kotagede;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke Puskemas Kotagede sendiri, dan disana saksi bertemu WISANG yang sudah menunggu, tidak lama kemudian datang DIDIT sendiri. Setelah itu PENTOL dan BAGONG datang dengan mengendarai sedan tua. Setelah itu berembug di samping Puskesmas Kotagede, disitu DIDIT berkata : " MAU DI GIMAKANAN..?", terus saksi menjawab : " AKU WIS RAISO MIKIR .", kemudian DIDIT bilang : " POKOK E HARUS KE RUMAH SAKIT.", Akhirnya DIDIT memutuskan untuk ke Rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi, DIDIT sempat meminta saksi untuk sebagai penjamin, tapi saksi tidak mau. Pada saat berembug PENTOL berkata : " IKI MEH PIYE, POSISINE SAIKI WES KRITIS...", lalu dijawab oleh DIDIT: WES DIGAWA KOYO LAKA LANTAS WAE.",, lalu PENTOL berkata : " LHA LOKASINE NENDI ? ", lalu di jawab oleh DIDIT: " EMBUNG LANGENSARI .". lalu PENTOL berkata : " MOTORE PYE..?", lalu saksi jawab : " TOK GAWO WAE DEKEK RUMAH SAKIT, MBANGANE MBOK GUWANG PO ILANG DADI PERKORO.,". Dan akhirnya DIDIT mau memakai identitasnya untuk sebagai penjamin korban.

Hal. 62 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi bersama WISANG langsung boncengan ke rumah sakit Bethesda lempuyangwangi diikuti DIDIT, dan mereka bertiga berhenti di OYO hotel dekat Rs Bethesda Lempuyangwangi. Setelah itu karena lama WISANG balik ke MU, lalu datanglah WISANG menyetep motor korban yang ditunggangi YUDI, lalu motor korban diserahkan ke saksi dan DIDIT, saksi melihat motor korban dalam keadaan slebor depan sudah patah, lalu WISANG balik ke MU FUTSAL mengantar YUDI, setelah itu datanglah mobil BRV putih yang membawa korban dengan di sopiri PENTOL dan ada kakung dan BAGONG;
 - Bahwa saksi menuntun motor korban dari OYO hotel ke parkir Rs Bethesda Lempuyangwangi, melihat korban akan di masukkan ke rumah sakit saksi menjauh, lalu saksi melihat DIDIT masuk ke rumah sakit untuk menjadi penjamin diikuti oleh BAGONG, setelah beberapa menit semuanya keluar lalu saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi disuruh DIDIT untuk bikin nomor HP baru untuk menghubungi DIDIT seolah-olah nomor telpon perempuan, agar seolah olah DIDIT dihubungi oleh perempuan yang menemukan OMPONG telah menjadi korban kecelakaan di Jl. Embung langensari, kemudian saksi mengiyakan namun tidak dilaksanakan. Setelah itu mereka membubarkan diri masing-masing;
 - Bahwa dikemudian hari saksi mendengar korban telah meninggal dunia dan DIDIT ketangkap pihak kepolisian maka saksi, WISANG, ERWIN, DANU pergi kabur ke Solo lalu ke Blitar kemudian ke Semarang lalu akhirnya ke Purworejo lalu saksi pisah ke Purworejo dan sekarang saksi menyerahkan diri ke kantor Polresta Yogyakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - Bahwa saksi membawa sepeda motor korban ke Purwokinanti dekat Hotel Jambu luwuk dengan cara menunggangi sepeda motor mio Soul korban lalu di Step oleh DIDIT;
 - Saksi yang merusak sepeda motor milik korban agar seolah-olah korban kecelakaan. Bahwa saksi merusak dengan cara memakai batako yang dipukulkan ke arah lampu motor korban;
 - Bahwa yang menyuruh saksi merusak sepeda motor korban adalah DIDIT;
 - Bahwa yang mempunyai ide adalah GREGORIUS SPLENDID alias DIDIT;
 - Bahwa setahu saksi korban mengalami luka lebam-lebam dibagian wajah, dibagian telinga keluar darah dan dibagian kepala keluar darah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;
14. Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT Anak dari LAURENSIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 63 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan masalah pembunuhan dan penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan dan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan termasuk Saksi ;
- Bahwa peran Saksi adalah memukul korban menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai kepala korban, lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban;
- Bahwa selain itu Saksi memukulkan krat bir warna merah ke korban sebanyak tiga kali mengenai tangannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peran Galang adalah memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai kepala korban dan dada korban, mengambil krat kemudian memukulkan ke korban sebanyak empat kali mengenai badan dan kaki korban;
- Bahwa peran Yan Ari adalah memukul korban yang sudah terkapar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai bahu belakang korban;
- Bahwa peran DITO Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira sore hari di MU Futsal Jl. Kusuma Negara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ROLLY alias ABLEH datang ke konter TAM-TAM cell lempuyangan mengabari bahwa FENDI alias OMPONG sedang di aniaya di MU Futsal;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya penganiayaan tersebut karena Ompong (korban) telah mengadu domba antara kelompok parkir jhari dan kelompok Mu Futsal kemudian membawa bawa nama saksi ikut terlibat;
- Bahwa selanjutnya sebelum ke MU Futsal saksi bertemu dahulu di Cantel dengan DITO yang mana DITO bersama temannya, lalu kira-kira pukul 19.22 WIB dengan posisi saksi berada dibelakang DITO dan saksi memakai motor beat street sendiri sampai di MU Futsal;
- Bahwa disana sudah ada GALANG dan YAN ARI, kemudian saksi, GALANG, dan YAN ARI menyusul masuk ke kamar yang didalamnya ada korban, lalu pintu kamar ditutup oleh GALANG dari dalam dengan maksud supaya pelaku yang lain yang berada diluar tidak ikut masuk;
- Bahwa pada saat itu posisi korban terlentang berbaring bersandaran tembok. Kemudian saksi mengklarifikasi terhadap korban dengan berkata kepada korban: "BAJINGAN KOK KOE PONG, WES DIOPENI KOK ISEH NGOMONG KOYO NGUNU.", lalu ia jawab : "ORA MAS." Lalu langsung saksi memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai wajah korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban;

Hal. 64 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu GALANG memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai kepala korban dan dada korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu YAN ARI memukul korban yang sudah terkapar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai bahu belakang korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi GALANG mengambil Krat kemudian memukulkan ke korban sebanyak dua kali mengenai badan dan kaki korban. Lalu PENTOL dan DANU mendobrak pintu kamar akan tetapi oleh GALANG malah ditantang dengan berkata : " SUDAH TIDAK USAH IKUT- IKUT lalu pintunya ditutup lagi;
- Bahwa kemudian DITO menerobos masuk ke dalam kamar, kemudian karena korban masih tidak mengaku kemudian saksi mengambil krat bir warna merah lalu saksi pukulkan ke korban sebanyak tiga kali namun ditangkis korban dengan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya kira-kira pukul 00.28 WIB saksi ditelpon melalui WA oleh DITO untuk bertemu dengan PENTOL, BAGONG, WISANG dan DITO di puskesmas Kotagede dalam rangka untuk berunding terkait mau antar korban ke rumah sakit, lalu saksi datang ke puskesmas kotagede. PENTOL dan BAGONG naik sedan lalu keluar di samping puskesmas Kota gede, lalu kira-kira pukul 00.45 WIB saksi, WISANG, BAGONG dan DITO ketemuan di samping Puskesmas Kotagede dan membahas terkait nasib korban mau diapakan, dan sementara itu saksi menyarankan untuk korban dibawa ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi;
- Bahwa sekitar pukul 00.50 WIB saksi, WISANG dan DITO langsung ke rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi dan BAGONG bersama PENTOL kembali ke MU Futsal untuk membawa korban;
- Bahwa kemudian sekitar 01.50 WIB saksi dengan DITO berada di depan OYO dekat rumah sakit Lempuyangwangi menunggu WISANG yang mana WISANG telah menyetep sepeda motor korban yang di tunggangi oleh YUDI;
- Bahwa sekitar pukul 02.06 WIB saksi tiba di rumah sakit Bethesda Lempuyangwangi dan disana sudah ada Mobil BRV putih yang membawa korban Ompong, PENTOL, BAGONG dan KAKUNG, lalu saksi dan BAGONG masuk kerumah sakit Bethesda Lempuyangwangi, kemudian karena BAGONG tidak mau sebagai penjamin akhirnya saksi yang sebagai penjamin korban, lalu BAGONG mengatakan ke pihak rumah sakit bahwa korban adalah korban laka lantas kemudian BAGONG mengode saksi kemudian saksi mengatakan iya kepada pihak rumah sakit. Setelah itu korban mendapatkan perawatan medis. Lalu sebelum keluar saksi di cegat oleh susterya bahwa korban bukan diakibatkan oleh kecelakaan namun penganiayaan, lalu saksi menjawab: "SAKSI GAK TAU, YANG BAWA

Hal. 65 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



MEREKA., Kemudian kira-kira pukul 02.34 WIB saksi kembali ke konter Lempuyangan dan yang lainnya juga sudah kembali pulang;

- Bahwa sepengetahuan saksi kapan SUPRIYANTO alias KAKUNG, PENTOL, DANU, WISANG, GALANG, YAN ARI, DALIJO, DITO, BAGONG di rumahnya DANU;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 kira-kira sore hari Saksi, SUPRIYANTO alias KAKUNG, PENTOL, DANU, WISANG, GALANG, YAN ARI, DALIJO, DITO, BAGONG di rumahnya DANU untuk membahas dan menguatkan skenario bahwa korban diakibatkan laka lantas;
- Bahwa kemudian DALIJO menyerahkan handphone korban yang sebelumnya sudah rusak oleh DALIJO kepada BAGONG, lalu BAGONG menekuk handphone korban agar rusak kemudian diserahkan ke DANU;
- Bahwa sepengetahuan saksi DANU yang merendam Handphone korban ke baskom yang berisi air atas dimintai saran oleh pelaku yang lain karena saksi sebagai orang yang mengetahui tentang elektronik;
- Bahwa Saksi yang menelpon Ayah korban dan saksi menjelaskan bahwa OMPONG di ICU Rs bethesda Lempuyangwangi dan harus ada tanda tangan keluarga untuk ditangani lebih lanjut di Rs Bethesda pusat. Lalu Ayahnya meminta bertemu dengan saksi, lalu saksi disarankan paginya untuk bertemu di Konter Tam-Tam Cell;
- Bahwa Saksi bertemu di TAM TAM Cell dengan ayah korban., saat itu Ayah korban mengeluh karena butuh dukungan financial, kemudian saksi berinisiatif untuk meminta serkileran ke teman-teman namun pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 saksi ditangkap dan dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

15. Saksi LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 16.15 WIB di MU Futsal Jl. Kusumanegara Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban setahu saksi bernama OMPONG.-Dan pelakunya sepengetahuan saksi adalah saksi, FANDY alias PENTOL, YUDI, ADIT Alias MBENDOL,RENDRA alias PAIJO, DALIJO, KAKUNG dan BAGONG;
- Bahwa ada beberapa orang yang saksi kenali namun saksi tidak mengetahui ikut memukul korban atau tidak yaitu : DANU alias DENOT, WISANG dan ERWIN;
- Bahwa peran saksi adalah menendang korban dengan menggunakan kaki kiri mengenai tangan korban sebanyak satu kali dan memukul korban

Hal. 66 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan saksi sebanyak dua kali mengenai punggung korban sebelah1 samping kanan Peran DALIJO menampar korban setahu saksi lebih dari satu kali;

- Bahwa untuk peran ADIT Alias MBENDOL, RENDRA alias PAIJO, KAKUNG dan BAGONG saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan korban namun ketika saksi datang ke tempat kejadian MU FUTSAL kira-kira pukul 16.15 WIB saksi disuruh oleh YUDI untuk memukul korban, dengan perkataan YUDI sebagai berikut : "KONO KWE GENTIAN..", kemudian saksi jawab : "ORA SAH UWES..", kemudian tanya oleh YUDI : "KWE CAH MU UDU ?..", lalu saksi jawab : " YO..", setelah itu WIB pukuli korban;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menyuruh saksi ke MU FUTSAL namun spontan saksi main kesana, kemudian kebetulan ada kejadian penganiayaan terhadap OMPONG lalu YUDI menyuruh saksi untuk memukul korban, dengan perkataan YUDI sebagai berikut: "KONO KWE GENTIAN", kemudian saksi jawab: "ORA SAH UWES", kemudian tanya oleh YUDI: "KWE CAH MU DU?" lalu saksi menjawab: "YO", setelah itu WIB pukuli korban;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menyuruh saksi ke MU FUTSAL namun spontan saksi main kesana, kemudian kebetulan ada kejadian penganiayaan terhadap OMPONG lalu YUDI menyuruh saksi untuk memukul korban (OMPONG);
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 16.15 WIB hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 saksi datang ke MU FUTSAL untuk sekedar nongkrong, kemudian ternyata di MU FUTSAL ada kejadian penganiayaan yang dianiaya adalah OMPONG;
- Bahwa ketika saksi datang saksi melihat korban (OMPONG) sudah berada di kamar mandi namun dalam keadaan pintu kamar mandi ditutup, tidak lama kemudian keluarlah DANU, WISANG, seorang lagi saksi tidak kenal keluar dari kamar mandi dan saksi melihat OMPONG masih di dalam, setelah itu OMPONG ditetah BAGONG, DALIJO, WISANG dan YUDI ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

16. Saksi M. PRATAMA SETIA WAHYUDI Alias YUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi disebabkan karena FENDI Alias OMPONG mengadu-adu rombongan yang nongkrong di MU Futsal dengan rombongan parkir jemari, berkaitan dengan perkelahian antara NUGROHO Alias BAGONG dengan FENDI Alias OMPONG (korban);

Hal. 67 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira 16.30 WIB yang bertempat di MU Futsal Jl.Kusumanegara Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah FENDI AJI NUGRAHA Alias OMPONG dan untuk yang menjadi pelakunya adalah saksi, FANDI Alias PENTHOL, NUGROHO Alias BAGONG, RENDRA Alias PAIJO, LIZON, DALIJO dan DANU dari rombongan jemari., Lalu pada saat rombongan Lempuyangan datang kira-kira 4 atau 5 orang datang ke MU Futsal masuk ke dalam kamar yang didalamnya ada FENDI Alias OMPONG (korban), saksi mendengar suara gaduh dari dalam kamar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB saat berada dirumah, saksi di WA NUGROHO Alias BAGONG " ndene MU ", lalu saksi menuju MU Futsal dengan mengendarai sepeda motor Nmax. Sampai di sana sudah ada ROLLY Alias ABLEH (security KAKUNG (parkir MU Futsal), NUGROHO Alias BAGONG, WISANG, dengan posisi sedang duduk di kursi Selatan lapangan 1 (satu) MU Futsal., Lalu DANU mengintrogasi korban dengan berkata " wes intine terangno masalah iki " sambil menampar korban dengan sandal milik DANU lebih dari 1 kali. Lalu datang RENDRA Alias PAIJO langsung gabung, pada saat itu korban mengaku kalau berkelahi 1 lawan 1 dengan NUGROHO Alias BAGONG bukan karena pengeroyokan, mendengar pengakuan korban tiba-tiba RENDRA Alias PAIJO menendang punggung tendangan tersebut korban bereaksi dengan berkata kasar "ASU "....mendengar reaksi korban yang berkata kasar saksi spontan ikut menendang korban dengan kaki kanan ke arah punggung korban sebanyak pundak korban sebanyak 1 kali. Mengetahui FANDI Alias PENTHOL ikut-ikutan lalu saksi bersama KAKUNG dan RENDRA Alias PAIJO memegang FANDI Alias PENTHOL untuk tidak melakukan berulang-ulang, karena FANDI Alias PENTHOL adalah security MU Futsal biar tidak menjadi masalah dengan pekerjaannya. Setelah itu situasi kembali clear, datang DALIJO pada saat itu korban minta untuk diantar ke kamar untuk istirahat. Lalu korban diantar ke kamar oleh FANDI Alias PENTHOL bersama DALIJO ke kamar dengan di dirangkul atau dipapah, lalu korban minta di belikan makan dan minum serta obat Panadol. Setelah itu ngobrol-ngobrol dimana saksi berada di depan kamar bersama LIZON dan RENDRA Alias PAIJO yang lain ada di kursi parkir depan dan tempat wudlu. Setelah itu DALIJO masuk ke dalam kamar tempat korban, saksi melihat DALIJO menendang punggung korban sebanyak 1 kali sambil berkata " gene ceritane bedo " lalu cek saku korban dan mengambil uang milik korban, kemudian DALIJO keluar. Setelah itu kira-kira pukul 18.00 WIB DALIJO kembali ke MU Futsal langsung ke

Hal. 68 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar menyerahkan makan dan minum serta obat kepada korban dan berkata....." nyo " kepada korban langsung ditinggal pergi;

- Bahwa lalu saksi gabung kerombongan yang ada di kursi parkiran depan, MU Futsal, dimana pada saat ngobrol tersebut DALIJO berkata " lotse yo...." lalu saksi berinisiatif keluar bersama NUGROHO Alias BAGONG untuk beli arak bali karena saksi akan membeli rokok dan gorengan sekalian. Kemudian saksi bersama NUGROHO Alias BAGONG kira-kira pukul 18.15 WIB pergi keluar MU Futsal untuk membeli barang tersebut. Lalu kembali ke MU Futsal, sampai disana saksi melihat ada 3 (tiga) sepeda motor parkir di pintu masuk MU Futsal, lalu saksi bertanya " motore sopo ?..... wong piro ?" dan ada yang jawab 4 (empat) orang, namun siapa yang jawab saksi tidak tahu. Setelah itu arak bali sama gorengan saksi taruh dimeja dan berkata " gek diombe ".....Kemudian saksi dan rombongan saksi minum bareng, namun saksi tidak melihat rombongan yang datang tersebut ada dimana. Pada saat minum arak bali tersebut saksi mendengar suara gaduh dari dalam kamar. Kemudian FANDI Alias PENTHOL menyusul ke kamar, lalu saksi ikuti setelah sampai di depan kamar FANDI Alias PENTHOL menendang pintu kamar, namun tidak terbuka tapi dari dalam dibuka oleh seseorang yang memakai jaket Gojek sambil berkata " nek melu-melu engko karo aku " mendengar perkataan tersebut FANDI Alias PENTHOL mundur bersama saksi kembali ke kursi parkiran depan MU Futsal untuk minum arak bali sambil musikan. ;
- Bahwa setelah itu rombongan yang masuk ke dalam kamar tersebut keluar meninggalkan MU Futsal, lalu saksi bersama FANDI Alias PENTHOL bersama DANU menuju kamar tersebut untuk mengecek kondisi korban dan kamar. Pada saat sampai di depan kamar saksi melihat kondisi korban ngorok, keluar darah dari mulut, hidung dan kepala korban. Setelah itu FANDI Alias PENTHOL bersama DANU Alias DENOT masuk ke dalam kamar untuk mengangkat korban, lalu saksi dari depan pintu menarik kasur dan karpet yang ada di kamar untuk dibersihkan. Setelah kasur dan karpet dibersihkan lalu saksi bersama DANU Alias DENOT taruh di atas krat bir yang ada di depan kamar. Setelah itu saksi bersama FANDI Alias PENTHOL membersihkan darah yang ada di tubuh korban dan yang ada di dalam kamar dengan tisu, karena ada yang main futsal dan staf MU futsal belum pulang serta tisunya habis takut dicurigai sama yang main futsal saksi bersama FANDI Alias PENTHOL berhenti membersihkan kamar dan korban kembali lagi ke kursi parkiran depan MU Futsal. Lalu kira-kira 24.00 WIB setelah staf dan yang main futsal sudah tidak ada saksi dan DANU melanjutkan barus untuk menghilangkan bau darah;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) orang tersebut saksi tidak kenal, namun setahu saksi dari rombongan Lempuyangan;

Hal. 69 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 rombongan yaitu rombongan dari MU Futsal yaitu saksi, FANDI Alias PENTHOL, NUGROHO Alias BAGONG, ADIT Alias MBENDOL, RENDRA Alias PAIJO, KAKUNG, LIZON dan DALIJO yang baru pertama kali saksi melihat nongkrong di MU Futsal., Dari rombongan jemari yang saksi tahu DANU Alias DENOT. Dari rombongan Lempuyangan ada sekitar 4 (empat) orang namun saksi tidak melihat, karena pada saat itu posisi di dalam kamar dan kamar ditutup dari dalam;
- Bahwa peran masing-masing dari rombongan tersebut antara lain:
 - Saksi menendang korban dipunggungnya sebanyak 2 kali;
 - NUGROHO Alias BAGONG menendang punggung korban sebanyak 2 kali;
 - DANU Alias DENOT menampar korban ke arah pipi dengan memakai sandal sebanyak lebih dari 1 kali;
 - DALIJO menendang bagian rusuk korban sebanyak 1 kali;
 - RENDRA Alias PAIJO menendang korban bagian punggung sebanyak 1 kali;
 - Dari rombongan parkiran jemari yang saksi tahu DANU Alias DENOT menampar pipi korban sebanyak lebih dari 1 kali;
- Bahwa jarak saksi dengan kamar saat rombongan Lempuyangan melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat saksi dan rombongan nongkrong MU Futsal dan rombongan parkiran jemari melakukan penganiayaan atau pengeroyokan tersebut untuk penerangan masih terang sinar matahari, namun pada saat rombongan Lempuyangan melakukan penganiayaan atau pengeroyokan tersebut untuk penerangan remang-remang sinar lampu karena tertutup pohon nangka;
- Bahwa setahu saksi HP korban terakhir dibawa oleh DALIJO, namun untuk saat ini berada dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu untuk membuat supaya seolah-olah FENDI Alias OMPONG menjadi korban kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui siapa yang mempunyai ide menjadikan Korban sebagai korban LAKA LANTAS;
- Bahwa setahu saksi FENDI Alias OMPONG sering mengadu-adu antara yang nongkrong di MU Futsal dengan parkiran jemari;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai kaos warna abu-abu yang bertuliskan Bali dan memakai celana kolor 3/4 warna Hitam bertuliskan Billabong;
- Bahwa seingat saksi ciri-ciri rombongan yang masuk kedalam kamar melakukan penganiayaan kepada Korban untuk ciri-cirinya 1 (satu) memakai kacamata, 1 (satu) memakai jaket Gojek, 1 (satu) kulit putih, brewokan dan 1 (satu) lagi memakai topi yang di atasnya ada kacamatanya;

Hal. 70 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

17. Saksi ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diamankan oleh anggota Kepolisian kemudian saksi ke kantor Kepolisian, selanjutnya dimintai keterangan oleh Penyidik karena saksi menjadi salah satu pelaku terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pengeroiyokan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban yaitu teman main di MU Futsal setahu saksi bernama OMPONG, sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan dalam hubungan teman biasa, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 18.30 WIB di MU Futsal Jl.Kusumanegara, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi mau membeli minuman keras ICE LAND di medusa, karena medusa sudah tutup lalu saksi diarahkan oleh pegawai medusa untuk cod di MU Futsal, selanjutnya saksi juga sering main di MU Futsal;
- Bahwa sejak kira-kira awal tahun 2024 sampai sekarang Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Mu Futsal, saksi hanya main-main saja;
- Bahwa MU Futsal buka dari jam 07.00 WIB samapi dengan jam 24.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 saksi berada di MU Futsal;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira jam 18.30 WIB saksi mau membeli minuman keras ICE LAND di medusa, karena medusa sudah tutup lalu saksi diarahkan oleh pegawai medusa untuk cod di MU Futsal, kemudian saksi menunggu di parkir MU futsal dan melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada di pintu masuk MU Futsal dan yang saksi kenal yaitu FANDI alias PENTOL, DALIJO, KAKUNG, YUDI dan BAGONG, tidak berselang lama minuman keras yang saksi pesan sudah datang lalu saksi letakkan di motor, tiba-tiba ada salah satu dari 10 (sepuluh) orang yang berada di pintu masuk MU Futsal tadi memanggil saksi namun saksi tidak tahu siapa yang memanggil, dengan posisi saksi masih berada di atas sepeda motor di parkir dengan berkata "NDOL KAE OMPONG NANG KAMAR" lalu saksi menjawab dengan berkata "YOH", kemudian dari parkir saksi menuju ke kamar menggunakan sepeda motor lalu saksi langsung masuk ke dalam kamar melihat OMPONG dengan posisi duduk sambil bersandar di tembok sendirian dengan kondisi muka lebam dan ada bekas sulutan rokok dibagian pipi, lalu langsung saksi tendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan sambil saksi berkata "BAJINGAN KOK KOE KI PONG", setelah itu saksi langsung

Hal. 71 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



keluar kamar dan kira-kira pukul 19.00 WIB melihat ada 6 (enam) orang datang menggunakan 4 (empat) sepeda motor yang masing-masing berboncengan dan saksi tidak mengenalnya. Kemudian saksi melihat dari 6 (enam) orang tersebut ada 4 (empat) orang yang masuk ke dalam kamar lalu menutup kamar tersebut kemudian 2 (dua) orang lainnya menunggu di luar, karena saksi merasa penasaran saksi mengintip dari ventilasi kamar menggunakan krat bir yang saksi susun dan saksi melihat di dalam kamar ada 5 (lima) orang termasuk OMPONG sedang di pukul menggunakan krat bir mengenai kepala sambil membawa botol minuman keras merk MCDONALD VODKA MIX oleh salah satu orang berbadan besar dengan menggunakan jaket Gojek yang saksi tidak kenal. Setelah itu sebagian dari rombongan kira-kira 10 (sepuluh) orang yang berada di pintu masuk MU futsal tadi ada yang mendatangi kamar kira-kira 5 (lima) orang yang saksi tidak kenal. Kemudian kira-kira jam 19.10 WIB saksi pulang karena saksi sudah ditunggu oleh teman-teman kampung yang menyuruh saksi membelikan minuman keras untuk acara tirakatan;

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menendang korban dari jarak dekat dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan korban dengan posisi saat itu korban duduk bersandar di tembok kamar;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dari Loster melihat orang memakai jaket gojek memukul korban dengan menggunakan krat bir, dan melihat dia memegang botol minuman keras merk MCDONALD VODKA, untuk yang lain saksi tidak melihat karena loster tempat saksi melihat kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan terhadap korban, selanjutnya Saksi memang memiliki masalah pribadi dengan korban karena korban sok jagoan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengenakan kaos warna putih dibagian depan ada tulisan graffti berwarna merah muda;
- Bahwa Saksi pergi ke MU Futsal menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih dengan Nomor Polisi AB 6507 GH;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pencahayaannya terang;
- Bahwa Saksi saat peristiwa tersebut tidak tahu kerugian yang dialami korban. Setelah beberapa hari kemudian setelah peristiwa tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 kira-kira pukul 19.00 WIB saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi teman yang saksi kenali sudah berada di Polresta Yogyakarta yaitu NUGROHO alias BAGONG, YUDI, FANDI alias PENTOL, ALDI alias DALIJO, RENDRA alias PAIJO dan KAKUNG, selanjutnya untuk yang lain bukan rombongan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil *Visum et Repertum* Nomor: R/095/VER-A/VIII/2024/RS Bhayangkara D I Yogyakarta tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc., Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki-laki yang berusia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun, bergolongan darah "O", dengan tinggi badan serratus tujuh puluh tiga sentimeter ini, ditemukan memar pada kepala belakang, dahi, kedua kelopak mata, bibir sisi dalam, daun telinga kiri, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan punggung, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kelopak mata kanan, kedua pipi, lengan kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan, leher, dan punggung, luka lecet geser pada pipi kanan dan siku kiri, serta luka terbuka pada daun telinga kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya didapatkan resapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, sisi kanan dan sisi belakang, perdarahan disertai jendalan darah di atas tulang atap tengkorak, perdarahan, disertai jendalan darah di atas selaput keras otak dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan.
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di atas tulang atap tengkorak, di atas selaput keras otak, di atas selaput lunak otak, terdapatnya sembab otak, dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang / pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira 15.30 WIB di MU Futsal Jl. Kusumanegara, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan tersebut adalah FENDI AJI NUGRAHA alias OMPONG untuk pelakunya banyak orang setahu Terdakwa lebih dari 15 (lima belas) orang dan ada beberapa

Hal. 73 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok yaitu: Kelompok MU Futsal yaitu NUGROHO Alias BAGONG, YUDI, RENDRA Alias PAIJO, LIZONJ, KAKUNG, ALDI Alias DALIJO, ADIT Alias BENDOL dan Terdakwa sendiri. Kelompok Lempuyangan ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Kelompok Parkir Jemari yaitu DANU Alias DENOT, ERWIN dan WISANG;

- Bahwa untuk sebabnya korban dipukuli atau dianiaya tersebut untuk kelompok MU Futsal dan Kelompok Jemari karena korban mengadu domba kedua belah pihak untuk saling menyerang akan tetapi karena Terdakwa juga berteman dengan Parkir Jemari maka saling komunikasi dan Parkir Jemari datang untuk menemui kami setelah diklarifikasi ternyata ulah korban dan tiba-tiba korban datang hingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa untuk kelompok dari Lempuyangan Terdakwa tidak tahu apa sebabnya tiba-tiba datang, langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam serta langsung mengeroyok korban;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian Korban pinjam HP Terdakwa untuk telpon seseorang selanjutnya NUGROHO Alias BAGONG melihat korban membuka-buka pesan WA di HP Terdakwa dan diingatkan oleh NUGROHO akan tetapi korban tidak terima dan selanjutnya salingantang dan berkelahi hingga Terdakwa lerai lalu berselang beberapa hari Korban menyampaikan ke Terdakwa bahwa orang-orang jemari akan datang ke MU Futsal akan tetapi ditahan oleh korban agar tidak datang selanjutnya Terdakwa klarifikasi ke Jemari ternyata omongan korban tidak benar kemudian korban datang dan pihak Terdakwa maupun jemari tidak terima dan niatnya memberi pembelajaran ke korban tersebut;
- Bahwa 15 (lima belas) orang tersebut saat melakukan kekerasan terhadap korban hanya menggunakan tangan kosong akan tetapi menurut keterangan ADIT sempat melihat dari pihak Lempuyangan ada yang memukul menggunakan tempat botol atau krat botol bintang warna merah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa peran DANU sempat memukul menggunakan alat berupa sandal jepit miliknya sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian menurut Terdakwa yaitu korban bekerja sebagai ojek online dan biasa datang ke tempat Terdakwa bekerja di Mu Futsal sebagai security lalu saat Terdakwa jadwal jaga di MU Futsal hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 kira-kira malam hari HP Terdakwa dipinjam korban untuk telepon dan Terdakwa pinjami akan tetapi NUGROHO melihat korban membuka-buka pesan WA dan diingatkan lalu terjadi cekcok mulut dan sepakat untuk berkelahi berdua atau "senggol", korban kalah lalu Terdakwa lerai, berselang beberapa hari korban datang dan bilang ke Terdakwa "UNTUNG TAK CEGAH MAS..NEK ORA WES DIPARANI WONG JEMARI" kemudian Terdakwa konfirmasi ke DANU tetangga Terdakwa yang juga jaga parkir di bahwa hal tersebut tidaklah benar dan bilang bahwa korban

Hal. 74 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang suka berbohong pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024
Terdakwa mulai bekerja kira-kira pukul 15.00 WIB menggantikan RULLY
Alias ABLEH yang *shif* pagi dengan jadwal jam 07.00 WIB - 16.00 WIB dan
jadwal sore jam 15.00 WIB - Jam 24.00 WIB tutup;

- Bahwa kira-kira pukul 15.30 WIB datang atau mampir DANU, WISANG dan ERWIN untuk membahas korban tersebut dan tiba-tiba berselang 10 (sepuluh) menit atau pukul 15.30 WIB korban datang naik sepeda motor dan langsung menyalami satu persatu kemudian DANU bertanya "PONG NGAKU ORA KOE NEK NGEDU PARKIRAN JEMARI RO PARKIRAN KENE" dan korban tidak mengakui lalu Terdakwa bilang "MAS WINGI KOE NGOMONG NGONO LO MAS..WONG KOE NGOMONG KARO AKU DEWE" kemudian DANU emosi dan memukuli muka korban dengan sandal jepit sekitar 4-5 kali hingga akhirnya korban mengakui dan minta maaf selanjutnya WISANG menendang korban sekali mengenai wajah korban dan korban terjengkang atau terjatuh pura-pura sakit dan dibangunkan DANU dan korban berdiri lalu dari arah depan korban tiba-tiba ERWIN menendang sekali mengenai bahu kiri korban akan tetapi korban masih berdiri kemudian korban duduk dan minta maaf lagi dan mengaku bersalah kemudian NUGROHO langsung memukul korban sekali mengenai bawah ketiak sebelah kanan dan Korban masih duduk serta untuk posisi Terdakwa duduk berjarak 2 (dua) meter dari korban dipukuli tersebut dan tiba-tiba RENDRA alias PAIJO datang dan menyamping sebanyak 3 (tiga) kali mengenai sisi badan korban kanan kiri kemudian Korban berucap "BAJINGAN" selanjutnya Terdakwa emosi mendengar korban tersebut dan langsung menendang sekali mengenai bahu kiri korban dan posisi korban masih duduk biasa kemudian dileraikan akan tetapi masih emosi lalu Terdakwa berjalan menuju meja parkir untuk mengambil pedang dan jalan lagi ke arah korban akan tetapi belum sempat mendekat sudah dicegah atau dileraikan RULLY, KAKUNG dan NUGROHO dan diminta pedang Terdakwa kemudian Terdakwa duduk menjauh untuk meredam emosi dan setelah tidak emosi Terdakwa mendekat ke korban lalu korban bilang "MAS AKU NJALUK NGAPURO...NJALUJK TULONG MAS AKU TAK TETURON NENG KAMAR" Terdakwa jawab "YO KONO" kemudian korban berjalan sendirian masuk ke kamar dan Terdakwa ikuti dari belakang untuk membuka pintu kamar kemudian Korban masuk kamar untuk tiduran dan ditemani oleh ALDI Alias DALIJO lalu Terdakwa menjauh dan duduk di meja parkir depan tidak lama DANU, WISANG dan ERWIN mendekati Terdakwa dan Terdakwa bilang "UWES NOT (DANJU Alias DENOT)...MESAKKE" dijawab DANU "IYO UWES" lalu pamit pulang kemudian LIZON datang naik sepeda motor dan langsung masuk kamar dan tidak lama keluar lalu

Hal. 75 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama NUGROHO, YUDI dan LIZON mendekati Terdakwa serta untuk RULLY sehabis korban tiduran dikamar sudah pulang duluan lalu datang ADIT Alias BENDOL datang dan langsung masuk kamar tidak lama langsung keluar;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak selang lama kira-kira pukul 18.00 WIB datang sekitar 4 (empat) orang laki-laki tidak Terdakwa kenal salah satu menggunakan kacamata dan salah satunya memakai jaket "GOJEK" naik 3 (tiga) sepeda motor langsung masuk dan parkir di parkir tengah atau didepan kamar sambil salah satunya teriak "OMPONG ENDI" dan waktu itu pintu kamar terbuka kemudian tiba-tiba ke 5 (lima) orang tersebut masuk ke dalam kamar dan ditutup dari dalam dan tidak lama terdengar teriakan minta tolong "AMPUN MAS...AMPUN MAS...AMPUN MAS...AMPUN MAS" kemudian Terdakwa berlari sambil diikuti teman-teman Terdakwa mau masuk kamar akan tetapi ternyata dikunci dari dalam kemudian Terdakwa tendang pintunya sebanyak 4 (empat) kali sambil bilang "BUKAK..BUKAK" dan karena tidak dibuka lalu Terdakwa dobrak dan sempat terbuka sedikit akan tetapi tertahan badan dari dalam lalu pintu dibuka sedikit dari dalam orang "AREP MELU-MELU PO" lalu Terdakwa mundur tidak berani, karena badannya besar-besar dan umurnya sudah diatas Terdakwa, akan tetapi masih berdiri didepan kamar bersama teman-teman Terdakwa sambil mendengar suara "PROK..PROK" atau benda dipukulkan kemungkinan krat minuman karena didalam kamar banyak bekas krat minuman bir warna merah. Pintu dibuka dan ke 4 (empat) orang tersebut keluar dari kamar dan tidak kemudian Terdakwa masuk kamar untuk melihat kondisi korban ternyata sudah tergeletak dengan luka parah yaitu dahi kiri tempurungnya terlihat masuk kedalam, mata sudah lebam-lebam, dari hidung, mulut dan sudah keluar darah sehingga muka atau wajahnya penuh darah dan sudah tidak sadar serta bersuara seperti orang mengorok atau mendengkur selanjutnya Terdakwa, NUGROHO, LIZON dan KAKUNG menyusul hanya berdiri terdiam bingung harus bagaimana karena korban sudah terluka parah dan Terdakwa bilang ke yang lain "IKI PIYE IKI KOK NGANTI KOYO NGENE" dan tidak ada yang menjawab hanya terdiam semua sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa keluar kamar untuk merokok sambil memikirkan harus bagaimana;
- Bahwa keadaan korban setelah adanya penganiayaan tersebut tidak lama setelah habis 2 (dua) batang rokok WIN KLIK Terdakwa Video Call WISANG via Whatsapp bilang "MAS IKI SI OMPONG (Korban) MALAH tergeletak", WISANG tanya "KOK DADI KOYO NGONO MAS", Terdakwa jawab "MAU ONO WONG TEKOK MAS TAPI AKU RA KENAL ROMBONGANE SOPO TEKOK-TEKOK MLEBU KAMAR TRUS DITUTUP DIGEBUKI MBASAN KEBUKAK WONGE LUNGO WES REMUK KOYO

Hal. 76 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGENE" lalu WISANG mematikan telpon, selang 2-3 menit WISANG telpon Terdakwa dan dihubungkan ke nomor lain atau panggilan grup yang intinya Terdakwa diajak ketemuan, kemudian Terdakwa dan NUGROHO menuju ke Puskesmas Kotagede dan bertemu WISANG, DANU, seorang laki-laki brewokan dan seorang laki-laki berkacamata (rombongan yang berjaket GOJEK) lalu yang berkacamata bilang seingat Terdakwa "IKI AREP DIKAPAKNE" Terdakwa masih diam karena tidak kenal dengan orang tersebut, lalu Terdakwa bilang ke WISANG "MAS KORBANEKI PARAH BANGET GEK IKI AKU KUDU KEPIE MAS? SOALE IKI NENG GAWEANKUE... SOALE UDU AKU RO KONCO-KONCO SING GAWE KOYO NGENE" dan semuanya hanya diam lalu si kacamata menyuruh Terdakwa untuk kembali ke tempat kerja Terdakwa dan Terdakwa kembali ke MU Futsal dan saat akan masuk kamar NUGROHO bilang baru saja ditelpon yang intinya Korban disuruh membawa ke RS. Bethesda Lempuyangwangi lalu kami bersiap-siap, akan tetapi Mobil OKSA macet tidak bisa dihidupkan mesinnya lalu meminjam mobil BRV warna putih milik LIZON kemudian Terdakwa sopir, sebelah Terdakwa KAKUNG, dibelakang Korban masih belum sadar kepalanya dipangku NUGROHO menuju RS dan di parkir RS tersebut sempat melihat si kacamata dan WISANG lalu turun dan membantu menurunkan korban menuju ruang UGD dan sesaat setelah dilangani Terdakwa keluar bertemu KAKUNG diparkiran, tidak lama NUGROHO keluar dari dalam RS menuju ke Mobil dan kembali ke MU Futsal setelah sampai langsung membubarkan diri dan Terdakwa pulang kerumah. Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa bekerja shift pagi dari jam 07.00 WIB-16.00 WIB akan tetapi kira-kira pukul 10.00 WIB Terdakwa bolos kerja dan bersama NUGROHO dan YUDI pergi ke rumah ADIT Alias BENDOL untuk diskusi untuk melarikan diri dan tidak ada solusi dan hanya bingung lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa bersama NUGROHO lalu tidak lama Terdakwa dan NUGROHO pergi lagi jalan kaki kerumah DANU (parkir Jemari) karena hanya bertetangga ternyata sudah ada DANU, WISANG, ERWIN, berselang 10 (sepuluh) menit datang si kacamata, selang 5 (lima) menit datang lagi seorang laki-laki berkumis atau brewokan, selang 15 (lima belas) menit ALDI datang, lalu si kacamata, Brewokan dan DANNU berbicara bertiga agak pelan kemudian Terdakwa melihat DANU memperlihatkan HP korban sambil bilang "IKI HPNE PIYE" dijawab BREWOKAN "WES DIBUANG WAE" dijawab si Kacamata "OJO BRO NEK MENG DIBUANG TOK ISO KEDETEK...APIKE DIKUM BANYU NDISEK LAGI DIBUANG" lalu oleh DANU HP korban tersebut dibawa ke kamar mandi tidak lama balik lagi dan bilang "WES RAMPUNG" lalu diskusi lagi dan Terdakwa masih tetap diam lalu si Kacamata bilang "IKI

Hal. 77 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIYE BRO AKU WES DIPARANI POLSEK GONDOKUSUMAN DITEKONI SEBAB LAKA" dijawab si Brewokan "YOUWES SING PENTING OMONGANE NGONO WAE" kemudian kami membubarkan diri;

- Bahwa sepeda motor korban sewaktu datang naik sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan untuk keberadaan setahu Terdakwa sewaktu korban diantara ke rumah sakit YUDI sempat membawa sepeda motor korban dengan cara distep atau didorong dengan kaki oleh WISANG menuju kerumah sakit tempat korban dirawat dan ditinggal di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namanya lalu saat Terdakwa diperlihatkan si kacamata baru Terdakwa tahu namanya adalah GREGORIUS Alias DIDIT dan untuk perannya yaitu: Ikut masuk kamar bersama kelompok dari Lempuyangan yang langsung terdengar bunyi "bag bug bag bug" dan "Prok..Prok" serta korban teriak-teriak AMPUN MAS berkali-kali. yang mengarahkan sewaktu di Puskesmas Kotagede untuk dibawa kerumah sakit. yang mengarahkan DANU untuk memasukkan HP korban ke dalam air sebelum dibuang agar tidak terdeteksi atau terlacak. yang bercerita bahwa sudah didatangi pihak kepolisian polsek Gondokusuman untuk klarifikasi Korban yang dijawab Korban kecelakaan lalu lintas, yang menyetujui usulan si Brewokan terkait apabila ditanya maka dijawab korban kecelakaan lalu lintas. Sedangkan untuk yang brewokan dari keterangan DIDIT untuk nama sebenarnya adalah DITO dan untuk perannya yaitu: Ikut datang bersama teman-temannya rombongan dari Lempuyangan yang langsung masuk kamar dan bersama-sama DIDIT serta seorang laki-laki memakai jaket Gojek yang akhirnya dari keterangan DIDIT bernama GALANG hingga korban teriak-teriak AMPUN MAS berkali-kali, yang ikut diskusi terkait korban sewaktu di Puskesmas Kotagede untuk dibawa kerumah sakit, yang mengarahkan sewaktu di diskusi di rumah DANU untuk apabila di tanya petugas kepolisian dijawab saja kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa untuk yang pertama kali yaitu DANU Alias DENOT (Kelompok Jemari) berperan yaitu:
 - Memukul korban pertama kali menggunakan sandal jepit miliknya sebanyak 4-5 kali mengenai bagian muka Korban sehingga korban mengaku salah terkait mengadu domba;
 - Ikut saat diskusi di Puskesmas Kotagede akan tetapi juga diam saja;
 - Menyediakan tempat dirumahnya DANU di Kotagede untuk diskusi perihal Handphone korban yang atas anjuran DIDIT agar tidak terlacak atau terdeteksi HP korban dicelupkan atau dimasukkan kedalam air dan DANU langsung ke kamar mandi dan balik keruang tengah sambil bilang "WES RAMPUNG" dan juga saat itu membahas apabila ditanya petugas kepolisian dijawab saja korban kecelakaan lalu lintas sesuai yang diarahkan oleh DITO dan DIDIT;

Hal. 78 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa yang lainnya hanya diam saja. .WISANG (Kelompok Jemari) berperan yaitu:
 - Menendang korban sekali menggunakan kaki kanan mengenai ke wajah korban hingga korban terjengkang;
 - Yang Terdakwa protes pertama kali sewaktu korban dihajar oleh kelompok Lempuyangan atau DIDIT Cs dengan cara Video call via Whatsapp dan Terdakwa tunjukkan kondisi korban yang berlumuran darah dan tidak sadar serta sudah mengorok atau mendengkur;
 - Ikut saat diskusi di Puskesmas Kotagede akan tetapi juga diam saja;
 - Ikut saat diskusi di rumah DANU perihal Handphone korban dan ikut mendengarkan kaitan status korban apabila ditanya petugas kepolisian dijawab saja korban kecelakaan lalu lintas sesuai yang diarahkan oleh DITO dan DIDIT dan setahu Terdakwa yang lainnya hanya diam saja
- Bahwa ERWIN (Kelompok Jemari) berperan menendang korban sekali menggunakan kaki kanan mengenai ke wajah korban hingga korban terjengkang dan peristiwa dilakukan sesaat setelah DANU memukul korban;
- Bahwa NUGROHO Alias BAGONG untuk berperan memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah ketiak korban sebelah kanan;
- Bahwa peran RENDRA Alias PAIJO untuk perannya yaitu menendang Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian badan korban baik kanan maupun kiri;
- Bahwa peran untuk Terdakwa sendiri perannya yaitu:
 - Menendang korban sekali saat masih duduk di kursi dekat lapangan futsal karena emosi ketika korban sewaktu ditendang oleh RENDRA Alias PAIJO sempat mengumpat “BAJINGAN”;
 - Yang mendatangi atau mendekati korban pertama kali sewaktu dihajar oleh kelompok Lempuyangan dan sempat mendobrak pintu akan tetapi digertak dan diancam oleh yang berjaket GOJEK atau GALANG tersebut kemudian karena takut Terdakwa mundur dan diam saja;
 - Yang ikut menemui DIDIT dan WISANG saat di Puskesmas Kotagede akan tetapi Terdakwa diam saja;
 - Yang membawa korban ke UGD Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi. Selanjutnya datang untuk ALDI Alias DALIJO, LIZON, KAKUNG, ADIT Alias BENDOL Terdakwa tidak melihat secara langsung saat melakukan kekerasan akan tetapi mereka sempat masuk kamar sebentar kemudian keluar dari kamar:
- Bahwa RULLY Alias ABLEH setahu Terdakwa berperan hanya memisah saja saat didekat lapangan Futsal dan juga RULLY tidak masuk ke kamar;
- Bahwa untuk Kelompok Lempuyangan yaitu DIDIT, DITO, GALANG dan ARI Terdakwa tidak melihat secara langsung akan tetapi hanya mendengar

Hal. 79 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi "bag bug..bag bug" dan "PROK..PROK" serta mendengar korban teriak Minta ampun berulang kali;

- Bahwa jarak Terdakwa saat korban dipukuli maupun ditendang saat di dekat lapangan berjarak 2-3 meter dan saat korban dipukuli didalam kamar Terdakwa sedang jaga didepan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kondisi saat di dekat lapangan Futsal yaitu area terbuka atau area umum sehingga terlihat aktifitas masyarakat;
- Bahwa untuk yang didalam kamar area tertutup dan untuk penerangan masih terang saat dipukuli diluar karena sore hari dan untuk yang didalam kamar lumayan terang karena ada lampunya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu saat diskusi di rumah DANU di Kotagede ternyata HP korban ada dalam kekuasaan DANU;
- Bahwa ide terkait korban adalah korban kecelakaan lalu lintas berasal dari DIDIT dan DITO;
- Bahwa Terdakwa saat melihat kondisi dan keadaan korban di MU Futsal tersebut yang dikunci atau disekap didalam kamar yang terkunci tidak melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib dikarenakan Terdakwa takut karena sempat Terdakwa akan menghentikan saat korban teriak-teriak minta ampun akan tetapi Terdakwa digertak dan diancam oleh GALANG untuk tidak ikut campur dan karena takut Terdakwa memilih mundur;
- Bahwa Terdakwa sewaktu memukul korban hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa lupa memakai kaos berwarna apa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum/Terdakwa menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi EVA KRISNAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan saat ini Terdakwa sedang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saksi sebagai keamanan yang ada di kampung dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian kehidupan Terdakwa, menurut saksi Terdakwa adalah orang yang mudah bergaul dan aktif dikegiatan kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan keluarga Terdakwa adalah keluarga yang kurang mampu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pergaulan Terdakwa dengan warga sekitar sangat baik dan loyal kepada teman;

Hal. 80 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat yaitu Surat Pernyataan Tali Asih, foto serta Berita Acara Permohonan Maaf dan Penyerahan Santunan / Tali Asih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "PANGLIMA SAKERA";
- 1 (satu) buah celana Panjang chinos warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Merah Marun AD-2946-EU, dengan noka : MH314D0029K458096, Nosin : 14D458199;
- 1 (satu) buah kardus bekas yang ada noda darah;
- Percikan darah pada tembok dinding sepanjang 8 cm, 18 cm dan 3 cm di kamar Security (diambil menggunakan cutter dengan memotong / mengelupas tembok yang ada noda darah);
- 1 (satu) botol air mineral berisi air setengah botol dan gelas plastik dengan sedotan warna hitam diatas kasur lantai warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan tulisan GROW;
- 1 (satu) botol bekas air mineral yang sudah kosong dan tidak ada tutupnya;
- 1 (satu) gelas plastik bekas dengan tutup plastik dan sedotan masih menancap;
- 1 (satu) gelas plastik bekas tidak ada penutupnya dan isinya kosong dengan tulisan Teh Idaman;
- 1 (satu) buah Gear Balancer;
- 1 (satu) buah knalpot warna hitam!;
- 2 (dua) buah botol kaca bening dengan tulisan Mcdonald vodka;
- 1 (satu) kaca pecahan botol Mcdonal vodka;
- 1 (satu) pecahan ujung botol Mcdonal vodka;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan SCREAMOUS;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah karpet warna abu-abu yang ada 2 (dua) buah bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih dengan tali sandal warna hijau;
- 1 (satu) sandal sebelah kiri warna putih dengan tali sandal warna ungu;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu tanpa kaca helm merk BMC;
- 1 (satu) botol bekas minuman anggur merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk New Balance;

Hal. 81 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan “YOGYAKARTA FULL SENYUM”;
- 2 (dua) buah wadah botol minuman (krat) merk BIR BINTANG yang pecah pada sisinya;
- 1 (satu) buah kunci baut warna putih silver ukuran 18-19;
- 1 (satu) buah gear rantai motor berwarna putih;
- 1 (satu) bilah pedang yang pegangannya dibalut lakban hitam dan sarungnya dari kayu;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak yang terdapat bercak darahnya;
- 4 (empat) buah botol air mineral kosong;
- 1 (satu) buah ember putih bekas cat merk SPECTRUM dan sebuah gayung warna merah muda;
- 2 (dua) buah botol minuman keras merk ANGGUR KOLESOM dan MCDONALD VODKA MIX;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOS;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan putih yang ada diduga bercak darah merk GARASI 42;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berkapasitas 4 GB;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berkapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah Hoodie warna abu-abu dengan Merk St Croix BestRods On Earth;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna Hijau Army;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk North Star;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru Dengan Merk Levi's Denim;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Tahun 2017, Nopol: AB-5522-NZ, Noka : MH1JFZ219HK035742, Nosin: JFZ2E1039448 Dan STNK Atas nama : Yanuarius Sriyono, Alamat: Cupuwatu | Rt/rw: 01/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rose Gold Dengan Nomor Imei 1: 869124028781514, Imei 2: 869124028781506;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 4 Warna Hitam Dengan Nomer Imei 1 : 863195037539644, Imei 2 : 863195037539651;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Merk Levis Warna Biru;
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Merk Sevenky Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21s, Warna Biru, Imei1 : 865054069806710, Imei2 : 865054069806702;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 15.00 WIB korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG datang ke MU Futsal dengan

Hal. 82 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dan disitu sudah ada kelompok parkir MU Futsal yaitu Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN**, dan Saksi ROLLY Alias ABLEH sedangkan kelompok Parkiran Jemari yaitu Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO, Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO dan Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI yang sedang membicarakan kaitan korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG pernah bicara kalau Parkiran Jemari akan menyerang parkir MU;

2. Bahwa kemudian Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO langsung mengklarifikasi korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG terkait korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG pernah bicara kalau Parkiran Jemari akan menyerang parkir MU;
3. Bahwa saat diklarifikasi korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG sempat berkelit-kelit sehingga menimbulkan emosi yang mengakibatkan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO emosi langsung menendang korban mengenai bagian muka sampai korban terjatuh, kemudian korban berdiri kembali dan mengakui telah membuat berita tersebut. Kemudian saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI juga menendang dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada kiri korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG hingga terjatuh ke belakang lalu korban duduk kembali;
4. Bahwa **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** menendang korban menggunakan kaki kanan mengenai bahu kiri;
5. Bahwa setelah **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** menendang korban Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung dua kali;
6. Bahwa Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm) memukul korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG dengan menggunakan tangan kanan satu kali mengenai wajah korban;
7. Bahwa Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO juga melakukan pemukulan korban dengan tangan kanan sebanyak lima kali dan sempat menyudut rokoknya sebanyak tiga kali mengenai bagian mulut korban dan menampar korban dengan sandal sebanyak tiga belas kali kemudian diperingatkan teman-temannya dan akhirnya berhenti;
8. Bahwa saat itu Saksi ROLLY Alias ABLEH sempat meleraikan agar tidak melakukan penganiayaan pada korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG, kemudian Saksi ROLLY Alias ABLEH pergi dari MU Futsal;

Hal. 83 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO dan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO kembali mendekati korban dan langsung memasukkan semut rangrang ke punggung korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG dan korban mengibas ibaskan kaosnya;
10. Bahwa kemudian datang Saksi RENDRA Alias PAIJO Bin KASIRIN yang merupakan bagian dari parkir MU Futsal yang juga emosi dengan korban sambil mengatakan “Koe neng kene pong” dan langsung menendang menyamping sebanyak 3 (tiga) kali mengenai sisi badan Korban kanan kiri sampai korban mengumpat “BAJINGAN”.
11. Bahwa kemudian Saksi M PRATAMA SETIA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO datang ke MU Futsal lalu ikut mengerumuni korban selanjutnya ikut menendang dan memukul korban;
12. Bahwa tidak begitu lama **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** tiba-tiba mendekati korban lagi dengan membawa senjata tajam jenis parang akan tetapi langsung dihalangi oleh Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm) dan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO, kemudian **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** pergi meninggalkan MU Futsal;
13. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.51 WIB, Saksi SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO datang ke MU Futsal kemudian membawa korban dengan cara dipapah untuk diantar ke kamar mandi dan diikuti Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm);
14. Bahwa saat korban sudah berada di kamar mandi datang Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI untuk datang di MU Futsal, kemudian Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO langsung masuk ke kamar mandi dengan membawa bungkusan plastik yang berisi telur busuk, cabe dan jeruk lemon kemudian Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO memaksa korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG untuk makan telur busuk, cabe dan jeruk sampai korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG muntah-muntah di dalam kamar mandi tersebut;
15. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.22 WIB korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG dalam keadaan basah kuyub masuk ke dalam kamar MU Futsal dan pada saat korban duduk dengan posisi bersandar tembok di dalam kamar, selanjutnya karena emosi Saksi SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO masuk kamar dimana korban berada dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki korban kemudian saat itu Saksi LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung

Hal. 84 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang korban dengan menggunakan kaki kiri mengenai tangan korban sebanyak satu kali dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai punggung korban sebelah samping kanan kemudian setelah itu langsung keluar pergi;

16. Bahwa Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI bersama Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO juga pulang dengan berboncengan naik sepeda motor sedangkan Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO masih di MU Futsal;

17. Bahwa kemudian pada pukul 19.19 WIB saksi ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI datang untuk membeli minuman keras di MU Futsal akan tetapi ikut masuk ke kamar yang ada korbannya langsung ikut menganiaya korban dengan cara menendang korban mengenai dada dan selanjutnya saksi ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI pergi meninggalkan MU Futsal;

18. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 WIB datang rombongan dari Counter TAM-TAM yaitu Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN berboncengan dengan Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO dan disusul Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO dengan mengendarai motor sendiri dan Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO berboncengan dengan Saksi HERNANDA PRASETYO Alias NANDA Bin BAGUS BPRASETYO;

19. Bahwa setelah sampai di MU Futsal Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN, Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) langsung masuk ke kamar dimana korban berada dan pintu kamar langsung ditutup dari dalam dengan tujuan agar yang lain tidak ikut masuk ke dalam;

20. Bahwa setelah di dalam kamar tersebut Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) dengan emosi mengklarifikasi terhadap korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban;

21. Bahwa kemudian Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala korban dan dada korban;

22. Bahwa kemudian Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO memukul korban yang sudah dalam kondisi terkapar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu belakang korban;

Hal. 85 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selanjutnya Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN mengambil krat lalu memukulkan ke korban mengenai badan, selanjutnya memukul lagi dengan krat mengenai kaki korban;
24. Bahwa saat itu Saksi ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (Alm) yang berada diluar kamar sempat melihat kejadian tersebut dari loster (fentilasi) kemudian setelah itu langsung pulang ke rumah;
25. Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** dan Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO saat itu berusaha mendobrak pintu kamar tersebut, kemudian Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN membuka pintu kamar tersebut dan menantang **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** dan Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO dengan mengatakan “sudah tidak usah ikut-ikutan” lalu pintunya ditutup lagi;
26. Setelah itu Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) juga berusaha mendobrak pintu kamar kemudian setelah berhasil Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) ikut masuk ke dalam kamar tersebut;
27. Selanjutnya Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) kembali memukul korban dengan menggunakan krat sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban;
28. Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN kembali memukul korban dengan menggunakan krat sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban;
29. Bahwa Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO saat itu juga sempat melihat kejadian tersebut dari loster dan Saksi MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN ada disampingnya;
30. Bahwa kemudian Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm), Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN dan Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO keluar dari kamar tersebut. Namun tidak lama kemudian Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN masuk ke dalam kamar lagi dan menginjak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaki korban. Kemudian Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN keluar dari kamar namun saat akan masuk kamar lagi langsung ditahan oleh Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm);
31. Bahwa kemudian **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** masuk ke kamar untuk mengambil helm dikamar tersebut kemudian

Hal. 86 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG dengan menggunakan helm mengenai bahu korban;

32. Bahwa pemukulan **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** menggunakan helm terhadap korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG juga disaksikan oleh Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), kemudian Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) keluar dari kamar tersebut;

33. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) mengobrol dengan Saksi RENDRA Alias PAIJO Bin KASIRIN dan Saksi M PRATAMA SETIA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO, Saksi SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO selanjutnya akan melihat korban dan saat masuk kamar kondisi keadaan berantakan sedangkan korban dalam posisi tengkurap dan sudah diam saja mengobrol di dekat meja parkir depan bersama;

34. Bahwa sekitar pukul 00.28 WIB Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menghubungi Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN**, Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) ketemuan di samping Puskesmas Kotagede dan membahas terkait nasib korban mau diapakan;

35. Bahwa Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) menyarankan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi;

36. Bahwa kemudian kira-kira pukul 00.50 WIB dan Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm), Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) langsung ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi;

37. Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** kembali ke MU Futsal untuk membawa korban ke rumah sakit Bethesda dengan menggunakan mobil Honda BRV milik saksi LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA;

38. Bahwa kemudian sekitar pukul 01.50 WIB Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm), dan Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menunggu Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI yang telah menyetep sepeda motor korban yang diendarai

Hal. 87 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (Alm) , setelah sampai di OYO sepeda motor Yamaha Mio Soul motor milik korban diserahkan ke Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) untuk dirusak lampu seinnya agar terkesan seolah – olah bekas laka lantas;

39. Bahwa kemudian sekitar pukul 02.06 WIB Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) tiba di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi dan disana sudah ada mobil Honda BRV putih yang membawa korban yaitu Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN;**

40. Bahwa Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) menjadi penjamin korban dan saat itu Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO mengatakan kalau korban adalah korban laka lantas dan saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF juga menguatkan pernyataan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO agar pihak rumah sakit Lempuyangwangi percaya;

41. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 kira-kira sore harinya Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO, Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN**, Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI, Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN dan Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, dan Saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, Saksi SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO (Alm), di rumahnya Saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO untuk membahas dan menguatkan scenario bahwa korban merupakan korban laka lantas;

42. Bahwa berdasarkan *visum et Repertum* Nomor: R/095/VER-A/VIII/2024/RS Bhayangkara D I Yogyakarta tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc., Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki-laki yang berusia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun, bergolongan darah “O”,

Hal. 88 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



dengan tinggi badan serratus tujuh puluh tiga sentimeter ini, ditemukan memar pada kepala belakang, dahi, kedua kelopak mata, bibir sisi dalam, daun telinga kiri, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan punggung, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kelopak mata kanan, kedua pipi, lengan kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan, leher, dan punggung, luka lecet geser pada pipi kanan dan siku kiri, serta luka terbuka pada daun telinga kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul;

- Selanjutnya didapatkan resapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, sisi kanan dan sisi belakang, perdarahan disertai jendalan darah di atas tulang atap tengkorak, perdarahan, disertai jendalan darah di atas selaput keras otak dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan;
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di atas tulang atap tengkorak, di atas selaput keras otak, di atas selaput lunak otak, terdapatnya sembab otak, dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati;
3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa”, telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan R. Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 245, menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan; menyebabkan rasa sakit; menyebabkan luka dijelaskan lebih lanjut perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan: perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya; luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain; dan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin; Selanjutnya, menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kira-kira pukul 15.00 WIB korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG datang ke MU Futsal dan di tempat tersebut sudah ada kelompok parkir MU Futsal yaitu **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN**, Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), dan Saksi ROLLY Alias ABLEH dan kelompok parkir Jemari yaitu Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO, Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO dan Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI yang sedang membicarakan kaitan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG pernah bicara kalau Parkiran Jemari akan menyerang parkiran MU;

Menimbang, bahwa setelah korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG sampai di MU Futsal Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO mengklarifikasi korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG terkait korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG pernah bicara parkiran Jemari akan menyerang parkiran MU sehingga menimbulkan emosi yang mengakibatkan SAKSI ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO menendang korban begitu pula Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI juga menendang korban mengenai bagian dada kiri;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** turut melakukan penendangan menggunakan kaki kanan terhadap korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG mengenai bahu kiri kemudian Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung dua kali;

Menimbang, bahwa Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO melakukan pemukulan kembali dan sempat menyudut rokok mengenai mulut korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG;

Menimbang, bahwa Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO dan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO kembali mendekati korban dan langsung memasukkan semut rangrang ke punggung korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG;

Menimbang, bahwa Saksi RENDRA Alias PAIJO Bin KASIRIN sesaat setelah datang ke MU Futsal kemudian langsung menendang menyamping sebanyak 3 (tiga) kali mengenai sisi kanan kiri badan dan Saksi M PRATAMA SETIA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO yang ikut mengerumuni korban selanjutnya ikut menendang dan memukul korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** berusaha mendekati korban lagi dengan membawa senjata tajam jenis parang akan tetapi dihalangi oleh Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm) dan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin NARTOYO kemudian **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** pergi meninggalkan MU Futsal;

Menimbang, bahwa kemudian korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG dipaksa oleh Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO untuk memakan bungkus plastik yang berisi telur busuk, cabe dan jeruk lemon sampai korban muntah-muntah di kamar mandi;

Menimbang, bahwa korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG dalam keadaan basah kuyub masuk ke dalam kamar MU Futsal, selanjutnya Saksi SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO menendang kaki korban

Hal. 91 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kiri mengenai tangan korban sebanyak satu kali dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai punggung sebelum keluar pergi;

Menimbang, bahwa pada pukul pukul 19.19 WIB saksi ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI datang untuk membeli minuman keras di MU Futsal akan tetapi ikut masuk ke kamar yang ada korbannya langsung ikut menganiaya korban dengan cara menendang korban mengenai dada;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.20 WIB datang rombongan dari Counter TAM-TAM yaitu Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN berboncengan dengan Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO dan disusul Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO dengan mengendarai motor sendiri dan Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO berboncengan dengan Saksi HERNANDA PRASETYO Alias NANDA Bin BAGUS BPRASETYO sesaat setelah sampai di MU Futsal Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN, Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO dan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) langsung masuk ke kamar dimana korban berada dan pintu kamar langsung ditutup dari dalam dengan tujuan agar yang lain tidak ikut masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa di dalam kamar tersebut Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban, Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala korban dan dada korban, Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO memukul korban yang sudah dalam kondisi terkapar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu belakang korban;

Menimbang, bahwa Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN mengambil krat lalu memukulkan ke korban mengenai badan, selanjutnya memukul lagi dengan krat mengenai kaki korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** dan Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO saat itu berusaha mendobrak pintu kamar tersebut, kemudian Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN membuka pintu

Hal. 92 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut dan menantang **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** dan Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO lalu pintunya ditutup lagi;

Menimbang, bahwa Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) kembali memukul korban dengan menggunakan krat sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban, Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN kembali memukul korban dengan menggunakan krat sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban;

Menimbang, bahwa Saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO saat itu juga sempat melihat kejadian tersebut dari loster/ventilasi dan **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** juga ada disampingnya;

Menimbang, bahwa Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm), Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN dan Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO keluar dari kamar tersebut. Namun tidak lama kemudian Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN masuk ke dalam kamar lagi dan menginjak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaki korban;

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** masuk ke kamar untuk mengambil helm dikamar tersebut kemudian langsung memukul korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG dengan menggunakan helm mengenai bahu korban;

Menimbang, bahwa pemukulan **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** menggunakan helm terhadap korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG juga disaksikan oleh Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm);

Menimbang, bahwa pukul 00.28 WIB Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menghubungi Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN**, Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) untuk bertemu di samping Puskesmas Kotagede dan membahas terkait nasib korban mau diapakan;

Menimbang, bahwa Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) menyarankan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi, kemudian kira-kira pukul 00.50 WIB dan Saksi NUGROHO SANTOSO Alias

Hal. 93 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm), Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI dan Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) langsung ke Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** kembali ke MU Futsal untuk membawa korban ke rumah sakit Bethesda dengan menggunakan mobil Honda BRV milik saksi LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.50 WIB Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm), dan Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) menunggu Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI yang telah menyetep sepeda motor korban yang di kendaraai oleh Saksi ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (Alm), setelah sampai di OYO sepeda motor Yamaha Mio Soul motor milik korban diserahkan ke Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm) untuk dirusak lampu seinnya agar terkesan seolah-olah bekas laka lantas;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.06 WIB Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) tiba di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangwangi dan disana sudah ada mobil Honda BRV putih yang membawa korban yaitu Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN**;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 kira-kira sore harinya Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO, Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN**, Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI, Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN dan Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, dan Saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, Saksi SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO (Alm), di rumahnya Saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO untuk membahas dan menguatkan skenario bahwa korban merupakan korban laka lantas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** membiarkan atau setidaknya-tidaknya tidak melakukan bantahan bahwa

Hal. 94 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekayasa kecelakaan tunggal dan perbuatan pengerusakan motor milik korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG adalah perbuatan yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa penganiayaan **TERDAKWA MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** secara bersama-sama oleh Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO, Saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO UTOMO (Alm), Saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, Saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (Alm), Saksi WISANG AGNI RANGGA Bin WIWIK BASUKI, Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN dan Saksi YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, dan Saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, Saksi SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO (Alm), di rumahnya Saksi ALMAN DANU PRASETYA Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO tersebut dengan cara disekap dalam ruangan sudah berlangsung sekitar pukul 15:00 WIB, walau Terdakwa mengetahui adanya perbuatan tersebut, Terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan, justru ikut melakukan penganiayaan yaitu dengan **melakukan pemukulan menggunakan helm mengenai bahu korban sebanyak 1 kali**, sementara penganiayaan tersebut masih berlangsung pada sekitar pukul 19:19 WIB, sehingga menyebabkan korban menderita dan merasakan sakit;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dalam unsur ini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan, berdasarkan hal tersebut maka terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan tersebut terdapat kesengajaan atau tidak maka harus diketahui dahulu pengertian dari “kesengajaan” tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian, dan Kesengajaan sebagai kemungkinan, berdasarkan fakta hukum diatas bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan menendang adalah termasuk dalam kategori “**kesengajaan sebagai maksud**”, dimana perbuatan Terdakwa adalah kehendak atau tujuan dari Terdakwa sendiri. Sementara perbuatan Terdakwa tidak menghentikan atau membiarkan penganiayaan secara bersama-sama oleh para pelaku dengan cara disekap dalam ruangan yang sudah dilakukan sekitar pukul 15:00 sampai 19:19 WIB termasuk dalam kategori “**kesengajaan sebagai kemungkinan**”, dimana Perbuatan Terdakwa memiliki akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan tersebut, namun tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (3) KUHP memuat hal-hal mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, apabila memperhatikan unsur-unsur dalam pasal tersebut, memiliki kesamaan bentuk pokok sebagaimana Pasal 351 Ayat (1)

Hal. 95 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP. Perbedaan substansial antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dengan penganiayaan biasa terletak pada akibat yang terjadi. Akibat yang timbul pada penganiayaan biasa hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan akibat yang timbul pada penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kematian;

Menimbang, bahwa akibat berupa kematian tersebut meskipun demikian, bukanlah yang dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa korban Fendy Aji Nugraha Alias Ompong meninggal dunia berdasarkan visum et Repertum Nomor: R/095/VER-A/VIII/2024/RS Bhayangkara D I Yogyakarta tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc., Sp.FM;

Menimbang, bahwa adapun kesimpulan hasil pemeriksaan visum et Repertum Nomor: R/095/VER-A/VIII/2024/RS Bhayangkara D I Yogyakarta tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc., Sp.FM. sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan jenazah seseorang laki-laki yang berusia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun, bergolongan darah "O", dengan tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter ini, ditemukan memar pada kepala belakang, dahi, kedua kelopak mata, bibir sisi dalam, daun telinga kiri, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan punggung, luka lecet tekan pada pelipis kiri, kelopak mata kanan, kedua pipi, lengan kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan, leher, dan punggung, luka lecet geser pada pipi kanan dan siku kiri, serta luka terbuka pada daun telinga kiri sisi belakang akibat kekerasan tumpul;
- Selanjutnya didapatkan resapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, sisi kanan dan sisi belakang, perdarahan disertai jendalan darah di atas tulang atap tengkorak, perdarahan, disertai jendalan darah di atas selaput keras otak dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan;
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di atas tulang atap tengkorak, di atas selaput keras otak, di atas selaput lunak otak, terdapatnya sembab otak, dan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan, serta terdapat resapan darah pada tulang karang dasar tengkorak kanan;

Menimbang, bahwa yang memukul bagian kepala dari korban adalah Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, memukul dengan menggunakan krat sebanyak 6 (enam) kali,

Hal. 96 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN memukul menggunakan krat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 19:19 WIB kondisi korban dibiarkan saja dalam posisi tengkurap dan tidak bergerak atau diam, dan baru dibawa ke Rumah Sakit pada pukul 00:50 WIB dini hari, dan baru mendapatkan perawatan pada pukul 02:06 WIB dikarenakan sebelumnya tidak ada yang mau menjadi penjamin;

Menimbang, bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) dan Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN di bagian kepala korban, serta lamanya korban dibawa ke Rumah Sakit oleh Terdakwa dan para pelaku untuk mendapatkan perawatan, sehingga menyebabkan kematian pada korban;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** tidak mematikan terhadap korban dimana Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan terhadap korban mengenai bahu kiri sebanyak 1 kali dan melakukan pemukulan menggunakan helm mengenai bahu korban sebanyak 1 kali, perbuatan Terdakwa tetap menjadi satu kesatuan daripada penganiayaan yang dilakukan kepada korban sehingga menyebabkan kematian pada korban, dikarenakan Terdakwa tidak menghentikan atau berupaya untuk mencegah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa teman Terdakwa sebagaimana telah di uraikan di atas dan puncaknya dilakukan pemukulan pada bagian kepala oleh Saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO (Alm) dan Saksi GALANG DORAJAT SETIADI Bin GATOT PADMA SETIAWAN sehingga berdasarkan *Visum et Repertum* di atas Sebab matinya korban adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala, serta tidak membawa segera korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku melakukan perbuatan seorang diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana dimana orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana karena terdapat alasan penghapus pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang disadari, kesengajaan untuk melakukan kerjasama harus dibuktikan keberadaannya. Kerjasama tidak perlu dibuat dengan rencana atau kesepakatan terlebih dahulu karena yang dibuktikan saling pengertian diantara

Hal. 97 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama pelaku dan pada saat perbuatan yang diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** bersama-sama dengan saksi GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS YUSTIANUS PURWANTO SUGIHARTONO (alm), YAN ARI SETIAWAN Alias ARI Bin YULI HARYONO, saksi SUPRIYANTO Alias KAKUNG Bin SABARDI PAWIRO, SEPTYAN ALDIWINARKO Alias DALIJO Bin TUJIYONO, saksi RENDRA APRIAN Alias PAIJO Bin KASIRIN, saksi NUGROHO SANTOSO Alias BAGONG Bin ACHMAD YUSUF, MUHAMMAD PRATAMA SETYA WAHYUDI Alias YUDI Bin KUKUH RAHARJO, ADITYA YUDI KRISTANTO Alias MBENDOL Bin MARSUDI (alm), GALANG DORAJAT SETIADI alias GALANG Bin GATOT PADMA SETIADI (alm), LIZON AGZENA PUTRA Alias LIZON Bin NANA SUTISNA, saksi ALMAN DANU PRASETYO Alias DENOT Bin SUGENG WIYANTO, saksi WISANG AGNI RANGGA Bin DRS. WIWIK BASUKI (alm), saksi ANINDITA PRASANTO Alias DITO Bin BAMBANG SUSANTO (alm), ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGUK Bin HARTOYO (alm) telah melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan melalui berbagai cara seperti memukul, menendang, menampar, memaksa untuk makan yang tidak layak dan melakukan "penyekapan" selama berjam-jam sehingga korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG mengalami penderitaan dan masalah kesehatan serius yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN** bersama pelaku lainnya tersebut sengaja membiarkan perbuatan yang menyebabkan penderitaan korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi saling pengertian diantara pelaku untuk tidak menghalangi terjadinya penganiayaan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri agar diberikan keringanan hukuman, maka

Hal. 98 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "PANGLIMA SAKERA";
- 1 (satu) buah celana Panjang chinos warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Merah Marun AD-2946-EU, dengan noka : MH314D0029K458096, Nosing : 14D458199;
- 1 (satu) buah kardus bekas yang ada noda darah;
- Percikan darah pada tembok dinding sepanjang 8 cm, 18 cm dan 3 cm di kamar Security (diambil menggunakan cutter dengan memotong / mengelupas tembok yang ada noda darah);
- 1 (satu) botol air mineral berisi air setengah botol dan gelas plastik dengan sedotan warna hitam diatas kasur lantai warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan tulisan GROW;
- 1 (satu) botol bekas air mineral yang sudah kosong dan tidak ada tutupnya;
- 1 (satu) gelas plastik bekas dengan tutup plastik dan sedotan masih menancap;
- 1 (satu) gelas plastik bekas tidak ada penutupnya dan isinya kosong dengan tulisan Teh Idaman;
- 1 (satu) buah Gear Balancer;
- 1 (satu) buah knalpot warna hitam;
- 2 (dua) buah botol kaca bening dengan tulisan Mcdonald vodka;

Hal. 99 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaca pecahan botol Mcdonal vodka;
- 1 (satu) pecahan ujung botol Mcdonal vodka;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan SCREAMOUS;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah karpet warna abu-abu yang ada 2 (dua) buah bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih dengan tali sandal warna hijau;
- 1 (satu) sandal sebelah kiri warna putih dengan tali sandal warna ungu;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu tanpa kaca helm merk BMC;
- 1 (satu) botol bekas minuman anggur merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk New Balance;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan "YOGYAKARTA FULL SENYUM";
- 2 (dua) buah wadah botol minuman (krat) merk BIR BINTANG yang pecah pada sisinya;
- 1 (satu) buah kunci baut warna putih silver ukuran 18-19;
- 1 (satu) buah gear rantai motor berwarna putih;
- 1 (satu) bilah pedang yang pegangannya dibalut lakban hitam dan sarungnya dari kayu;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak yang terdapat bercak darahnya;
- 4 (empat) buah botol air mineral kosong;
- 1 (satu) buah ember putih bekas cat merk SPECTRUM dan sebuah gayung warna merah muda;
- 2 (dua) buah botol minuman keras merk ANGGUR KOLESOM dan MCDONALD VODKA MIX;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOS;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan putih yang ada diduga bercak darah merk GARASI 42;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berkapasitas 4 GB;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berkapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah Hoodie warna abu-abu dengan Merk St Croix BestRods On Earth;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna Hijau Army;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk North Star;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru Dengan Merk Levi's Denim;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Tahun 2017, Nopol: AB-5522-NZ, Noka : MH1JFZ219HK035742, Nosin: JFZ2E1039448 Dan STNK Atas nama : Yanuarius Sriyono, Alamat: Cupuwatu | Rt/rw: 01/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Beserta Kunci Kontaknya;

Hal. 100 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rose Gold Dengan Nomor Imei 1: 869124028781514, Imei 2: 869124028781506;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 4 Warna Hitam Dengan Nomer Imei 1 : 863195037539644, Imei 2 : 863195037539651;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 366/Pid.B/2024/PN Yyk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

- 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Merk Levis Warna Biru;
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Merk Sevenky Warna Putih;

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21s, Warna Biru, Imei1 : 865054069806710, Imei2 : 865054069806702;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian peristiwa, keterlibatan dan perbuatan Terdakwa bersama pelaku penganiayaan sebagaimana diperiksa dalam perkara lain, Terdakwa bersama pihak Rendra Aprian alias Paijo bin Kasirin, Galang Dorajat Setiadi alias Galang bin Gatot Padma Setiawan (alm), Muhammad Afandi alias Pentol bin Mujiman, dan Aditya Yudi Kristanto alias Mbendol bin Marsudi (alm) melalui penasihat hukum masing-masing pihak tersebut dan Terdakwa, telah mengajukan kesepakatan perdamaian dengan pihak keluarga korban yang telah diterima oleh Saksi Mugiyarta tertanggal 1 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengakui keberadaan surat kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Maret 2025 tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, terkait surat kesepakatan perdamaian tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menutupi keadaan korban yang seharusnya segera dirawat untuk ditangani setelah mendapat kekerasan yang mengakibatkan korban dalam keadaan kritis, tetapi membuat skenario seolah-olah korban mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal. 101 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban FENDY AJI NUGRAHA Alias OMPONG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias PENTOL Bin MUJIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "PANGLIMA SAKERA";
 - 1 (satu) buah celana Panjang chinos warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Merah Marun AD-2946-EU, dengan noka : MH314D0029K458096, Nosin : 14D458199;
 - 1 (satu) buah kardus bekas yang ada noda darah;
 - Percikan darah pada tembok dinding sepanjang 8 cm, 18 cm dan 3 cm di kamar Security (diambil menggunakan cutter dengan memotong / mengelupas tembok yang ada noda darah);
 - 1 (satu) botol air mineral berisi air setengah botol dan gelas plastik dengan sedotan warna hitam diatas kasur lantai warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan tulisan GROW;
 - 1 (satu) botol bekas air mineral yang sudah kosong dan tidak ada tutupnya;
 - 1 (satu) gelas plastik bekas dengan tutup plastik dan sedotan masih menancap;
 - 1 (satu) gelas plastik bekas tidak ada penutupnya dan isinya kosong dengan tulisan Teh Idaman;
 - 1 (satu) buah Gear Balancer;
 - 1 (satu) buah knalpot warna hitaml;
 - 2 (dua) buah botol kaca bening dengan tulisan Mcdonald vodka;

Hal. 102 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaca pecahan botol Mcdonal vodka;
- 1 (satu) pecahan ujung botol Mcdonal vodka;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan SCREAMOUS;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah karpet warna abu-abu yang ada 2 (dua) buah bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih dengan tali sandal warna hijau;
- 1 (satu) sandal sebelah kiri warna putih dengan tali sandal warna ungu;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu tanpa kaca helm merk BMC;
- 1 (satu) botol bekas minuman anggur merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk New Balance;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan "YOGYAKARTA FULL SENYUM";
- 2 (dua) buah wadah botol minuman (krat) merk BIR BINTANG yang pecah pada sisinya;
- 1 (satu) buah kunci baut warna putih silver ukuran 18-19;
- 1 (satu) buah gear rantai motor berwarna putih;
- 1 (satu) bilah pedang yang pegangannya dibalut lakban hitam dan sarungnya dari kayu;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak yang terdapat bercak darahnya;
- 4 (empat) buah botol air mineral kosong;
- 1 (satu) buah ember putih bekas cat merk SPECTRUM dan sebuah gayung warna merah muda;
- 2 (dua) buah botol minuman keras merk ANGGUR KOLESOM dan MCDONALD VODKA MIX;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOS;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan putih yang ada diduga bercak darah merk GARASI 42;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berkapasitas 4 GB;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berkapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah Hoodie warna abu-abu dengan Merk St Croix BestRods On Earth;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna Hijau Army;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk North Star;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru Dengan Merk Levi's Denim;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Tahun 2017, Nopol: AB-5522-NZ, Noka : MH1JFZ219HK035742, Nosin: JFZ2E1039448 Dan STNK Atas nama : Yanuarius Sriyono, Alamat: Cupuwatu | Rt/rw: 01/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Beserta Kunci Kontaknya;

Hal. 103 dari Hal. 104 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rose Gold Dengan Nomor Imei 1: 869124028781514, Imei 2: 869124028781506;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 4 Warna Hitam Dengan Nomer Imei 1 : 863195037539644, Imei 2 : 863195037539651;

Dipergunakan dalam perkara GREGORIUS SPLENDID HARYO YUDHANTO Alias DIDIT anak dari LAURENTIUS PURWANTO SUGIHARTONO.

- 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Merk Levis Warna Biru;
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Merk Sevenky Warna Putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21s, Warna Biru, Imei1 : 865054069806710, Imei2 : 865054069806702;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., dan Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., dan Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Yudi Suhendro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H..

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

ttd

Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yudi Suhendro, S.H.